

Expediente:

Associação Estadual dos Municípios do Rio de Janeiro - AEMERJ

Presidente: Alexandre Sérgio Alves Vieira

Secretária Executiva

Dilma Lira

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA
REGIAO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
CIMSERRA

CIMSERRA

PORTARIA Nº 025/2026. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA
REGIÃO SERRANA – CIMSERRA.

Portaria nº 025/2026.

Ementa: Exoneração de Servidor do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região Serrana – CIMSERRA.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO SERRANA - CIMSERRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas, na forma do seu Estatuto.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido a Senhora VÂNIA LÚCIA VIEIRA HUGUENIN do cargo em comissão de GERENTE DE SUBSECRETARIA CCE- II.

Art. 2º Esta Portaria tem seus efeitos a partir de 31 de agosto de 2026.

Bom Jardim, 31 de agosto de 2026.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

AFFONSO HENRIQUES MONNERAT ALVES DA CRUZ

Presidente do CIMSERRA

Publicado por:

Brenda Goulart Garcia

Código Identificador:11233474

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE PUBLICAÇÃO TORNADA SEM EFEITO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 008/2026 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 0013/2025

A Prefeitura Municipal de Duas Barras/RJ, através de seu Agente de Contratação, **TORNA SEM EFEITO a publicação do Aviso de Licitação referente à Concorrência Presencial nº 008/2026, Processo Administrativo nº 0013/2025**, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos, gerados no Município de Duas Barras/RJ, visando atender às necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente do Município de Duas Barras, conforme condições, quantidades e especificações constantes

do **Anexo I – Proposta de Preços e do Anexo II – Termo de Referência, partes integrantes do Edital.**

Dessa forma, **fica sem efeito a publicação anteriormente realizada**, especialmente quanto à data e horário previstos para a realização do certame, qual seja, **09/10/2026, às 10h00**, não produzindo a referida publicação quaisquer efeitos para fins de realização da licitação.

Eventual nova publicação referente ao certame será realizada oportunamente, observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Duas Barras/RJ, 31 de agosto de 2026.

JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA CARRILHO

Agente de Contratação

Publicado por:

Ubirajara Blanco Gomes

Código Identificador:3C87E038

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0193/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0193/2026

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1713/2025

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa que visa a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições e especificações contidas no **Anexo I (Proposta e Preços) e Anexo II (Termo de Referência), partes integrantes deste Edital.**

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA: ROMÂNIA DE AZEVEDO GUEDES - ME

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 14.133

EMPENHO: 1370/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.0900.12.122.0015.2.015.33903000000.33903007000.150010010000.

VALOR: O valor ajustado do objeto contratado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de **R\$ 2.950,00 (Dois mil e novecentos e cinquenta reais).**

VIGÊNCIA: A vigência do objeto será de 05 (cinco) meses, após formalização do Termo de Contrato a ser firmado entre o Município e a empresa vencedora da Licitação.

Duas Barras - RJ., 20 de agosto de 2026.

JAQUELINE LACH WERMELINGER

Secretária Municipal de Educação

Publicado por:

Ubirajara Blanco Gomes

Código Identificador:1FA2B14B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 088 / 26 = NOMEAÇÃO DE FREDERICO
TURQUE THURLER.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUAS BARRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 86, § VI da Lei Orgânica do Município e;

Considerando o anexo da Lei Municipal nº 1.538 / 2.025;

‘R E S O L V E:

Nomear, **Frederico Turque Thurler** , para exercer em comissão o cargo de **Secretário Municipal de Gabinete** do Município de Duas Barras.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos contados a partir de 01 de setembro de 2.026.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Duas Barras, 31 de agosto de 2.026.

ARMANDO ROSEMBERTO MATTOS TEIXEIRA
 Prefeito

Publicado por:
 Ubirajara Blanco Gomes
Código Identificador:3E81D089

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 089 / 26 = NOMEAÇÃO DE CARLOS
ALBERTO SOUZA ORTEGA - MAT. 1.288.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUAS BARRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 86, § VI da Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes e,

Considerando a Lei Municipal nº 1.538 / 2.025.

R E S O L V E:

Nomear, Carlos Alberto Souza Ortega – mat. 1.288, para exercer em comissão, o cargo de Coordenador da Guarda Municipal, símbolo DAS III da Secretaria Municipal de Integração, Tecnologia, Segurança e Ordem Pública do Município de Duas Barras.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos contados a partir de 01 de setembro de 2.026.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Duas Barras, 31 de agosto de 2.025.

ARMANDO ROSEMBERTO MATTOS TEIXEIRA
 Prefeito

Publicado por:
 Ubirajara Blanco Gomes
Código Identificador:3BC44DAE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 090 / 26 = EXONERAÇÃO DE MONIQUE DE
CARVALHO PACHECO - MAT. 21.269

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUAS BARRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 86, § VI da Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes,

R E S O L V E:

Exonerar, Monique de Carvalho Pacheco – mat. 21.269, do cargo de Divisão de Informática, símbolo DAS – V da Secretaria Municipal de Integração, Tecnologia, Segurança e Ordem Pública do Município de Duas Barras.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2.026.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Duas Barras, 31 de agosto de 2.026.

ARMANDO ROSEMBERTO MATTOS TEIXEIRA
 Prefeito

Publicado por:
 Ubirajara Blanco Gomes
Código Identificador:64DE98AF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 091 / 26 = TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA
Nº 168 / 25.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUAS BARRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 86, § VI da Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes,

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a portaria nº 168 / 25, publicada na AEMERJ, em 02/04/25, edição nº 3.849, a qual, designou interinamente, Wemerson Luiz Zão no cargo de Secretário Municipal de Saúde do Município de Duas Barras.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2.026.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Duas Barras, 31 de agosto de 2026.

ARMANDO ROSEMBERTO MATTOS TEIXEIRA
 Prefeito

Publicado por:
 Ubirajara Blanco Gomes
Código Identificador:BAC2458B

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES

CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES
LEI MUNICIPAL Nº2.947 DE 31 DE AGOSTO DE 2026.

Institui o “Dia Municipal do Adolescente” no âmbito do Município de Mendes/RJ e dá outras providências.

Autoria: Vereador Enéas Nogueira.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES/RJ, no uso de suas atribuições legais, faço saber que em estrito cumprimento ao disposto no inciso IV, do art. 17 da Lei Orgânica do Município e inciso IV, do art. 39 do Regimento interno, promulgo a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial de Eventos do Município de Mendes o “Dia Municipal do Adolescente”, a ser comemorado, anualmente, no dia 21 de setembro ou durante os eventos realizados no mês.

Art. 2º A data tem por finalidade promover a valorização dos adolescentes, incentivar sua participação social, cultural, educacional e esportiva, bem como fortalecer ações voltadas à garantia de seus direitos e ao seu desenvolvimento integral.

Art. 3º Na semana em que ocorrer a comemoração do Dia Municipal do Adolescente, o Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, poderá promover, em parceria com instituições públicas e privadas, atividades como:

- I – palestras educativas e de conscientização;
- II – campanhas de prevenção à violência, ao uso de drogas e à evasão escolar;
- III – campanhas de promoção de saúde mental e prevenção a automutilação;
- IV – atividades culturais, esportivas e recreativas;

V – ações voltadas à orientação profissional e ao empreendedorismo juvenil;

VI – debates sobre cidadania, saúde física e mental, inclusão social e participação comunitária.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mendes, 31 de agosto de 2026.

TIAGO DE SOUZA FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Mendes

Publicado por:

Cristiane Silva Figueira

Código Identificador:D1BF40D5

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO MUNICIPAL Nº 197/2026 DE 26 DE AGOSTO DE 2026.

EMENTA: “Abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL em favor da Prefeitura Municipal de Mendes”.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor em especial a Lei Municipal de nº 2.942 de 26 de agosto 2026.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), para atender a despesa da seguinte dotação orçamentária:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R\$
02.	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.10.	Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda	
02.10.04.	Administração	
02.10.04.129.	Administração de Receitas	
02.10.04.129.0008.	Administração Executiva	
02.10.04.129.0008.2.016	Manutenção da SMPF	
3.3.90.39.00.00.00.00.1.711	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 10.000,00

Art. 2º. Para permitir a abertura do Crédito Adicional Especial, mencionado no artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso anulação parcial de recurso com fulcro no artigo 43, parágrafo 1º e inciso III da Lei Federal 4320 de 1964.

02.	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.08.	Secretaria Municipal de Administração	
02.08.09.	Previdência Social	
02.08.09.274.	Previdência Especial	
02.08.09.274.0013.	Servidor Público	
02.08.09.274.0013.2.014	PASEP – Encargos	
3.3.90.47.00.00.00.00.1.711	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 10.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 10.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), 26 de agosto de 2026.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Cristiane Silva Figueira

Código Identificador:34F90BA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO

REFERÊNCIA: PROCESSO ELETRÔNICO Nº 7671/2026

DATA E LOCAL:26/08/2026, às 09h e 30min, na Sede da Prefeitura Municipal de Mendes/RJ.

COMISSÃO (DECRETO Nº 037/2026):Helen Ribeiro dos Santos Silva, Anna Caroline Labão Leitão e Cleber Wilson de Souza.

OBJETIVO:Análise técnica e julgamento das avaliações de desempenho de servidores em estágio probatório, conforme Art. 41 da CF e Lei Municipal nº 1.469/11.

DELIBERAÇÕES DO COLEGIADO:

1. DA APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:Diante das avaliações devidamente instruídas, com notas dentro da média regulamentar e dados validados, a Comissão manifesta-se pela **APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO** do estágio probatório da servidora **ELEN REGINA SARDINHA RODRIGUES** (Matricula nº 3771), ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, por cumprir integralmente os requisitos legais e regimentais.

FECHAMENTO:Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi lavrada, lida e aprovada, sendo assinada digitalmente pelos membros presentes. Ressalte-se que a presente Ata colhe as assinaturas dos membros integrantes da primeira reunião desta Comissão, conforme orientação expressa da Secretaria de Administração e Modernização da Gestão.

Mendes/RJ, 26 de agosto de 2026.

HELEN RIBEIRO DOS SANTOS SILVA

ANNA CAROLINE LABÃO LEITÃO

CLEBER WILSON DE SOUZA

Publicado por:

Cristiane Silva Figueira

Código Identificador:704409DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO

REFERÊNCIA: PROCESSO ELETRÔNICO Nº 7574/2026

DATA E LOCAL:31/08/2026, às 09h, na Sede da Prefeitura Municipal de Mendes/RJ.

COMISSÃO (DECRETO Nº 037/2026):Helen Ribeiro dos Santos Silva, Anna Caroline Labão Leitão e Cleber Wilson de Souza.

OBJETIVO:Análise técnica e julgamento das avaliações de desempenho de servidores em estágio probatório, conforme Art. 41 da CF e Lei Municipal nº 1.469/11.

DELIBERAÇÕES DO COLEGIADO:

1. DA APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:Considerando o cumprimento das diligências encaminhadas à SME e a regular instrução das avaliações, com notas dentro da média regulamentar e dados validados, esta Comissão manifesta-se pela **APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO** do estágio probatório dos servidores relacionados a seguir: **HIGOR PORTO DE SOUZA** (Matricula nº 3781), ocupante do cargo de Professor II; **YASMIM CARVALHO GUIMARÃES** (Matricula nº 3791), ocupante do cargo de Professor II; **RAQUEL BARBOZA MARTINS NUNES** (Matricula nº 3775), ocupante do cargo de Professor Pedagogo; **IZABELA DE SOUZA DA SILVA GARCIA** (Matricula nº 3795), ocupante do cargo de Psicóloga Escolar, por cumprirem integralmente os requisitos legais e regimentais.

FECHAMENTO:Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi lavrada, lida e aprovada, sendo assinada digitalmente pelos membros presentes. Ressalte-se que a presente Ata colhe as assinaturas dos membros integrantes da primeira reunião desta Comissão, conforme orientação expressa da Secretaria de Administração e Modernização da Gestão.

Mendes/RJ, 31 de agosto de 2026.

HELEN RIBEIRO DOS SANTOS SILVA

ANNA CAROLINE LABÃO LEITÃO

CLEBER WILSON DE SOUZA

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:8B2D6C2E

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PMV
TERMO DE INEXIGIBILIDADE E RATIFICAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE E RATIFICAÇÃO

Processo: 3010/2026

Fundamento: Art. 74, II da Lei 14.133/21.

Objeto: Contratação de show artístico “KIM DJ”- (04 apresentações), para o evento “1ª FESTA JUNINA DE SÃO SEBASTIÃO DOS FERREIROS” (entre os dias 04 e 06 de setembro de 2026) para 06 (seis) apresentações no local: “Estádio Pedro Dias”, na rua Marcolino Andrade Cruz, Itakamosi, Vassouras/RJ para o evento “20a. FESTA DA PRIMAVERA DE ITAKAMOSI”.ERREIROS”, entre os dias 20 e 21 de junho de 2026 - local Praça da Matriz em Ferreiros, Ferreiros, Vassouras/RJ.

Contratado: Alexandre Cavalcante Vieira Dantas – CNPJ: 14.865.894/0001-97.

Valor: R\$ 8.700,00 (Oito mil e Setecentos reais)

Considerando os elementos constantes do presente Processo Administrativo e o Parecer da Procuradoria-Geral do Município, DISPENSO a licitação e AUTORIZO a contratação, atendidos os incisos I a VIII do parágrafo único do art. 72 da Lei 14.133/21, e AUTORIZO a realização da despesa e o respectivo empenho.

Vassouras, 31 de Agosto de 2026.

ANGELA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Cultura

A Prefeita do Município de Vassouras, na forma do art. 72 da Lei 14.133/21, RATIFICA a INEXIGIBILIDADE de Licitação e a despesa no valor de R\$ 8.700,00 (Oito mil e Setecentos reais) ordenada pela Secretária Municipal de Cultura, em favor da Empresa Alexandre Cavalcante Vieira Dantas – CNPJ: 14.865.894/0001-97 nos autos do Processo Administrativo nº: 3010/2026 e realizada com fundamento no artigo 74, II da Lei 14.133/21, visando a Contratação de show artístico “KIM DJ” (entre os dias 04 e 06 de setembro de 2026) para 06 (seis) apresentações no local: “Estádio Pedro Dias”, na Rua Marcolino Andrade Cruz, Itakamosi, Vassouras/RJ para o evento “20a. FESTA DA PRIMAVERA DE ITAKAMOSI”. determina a publicação do presente na Imprensa Oficial no prazo de 05 (cinco) dias.

Vassouras, 31 de Agosto de 2026

ROSILANE PIVETI SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriana de Fátima de Castro Conceição
Código Identificador:4BD28C5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO Á SERVIDORA QUE
ESPECIFICA.

A Secretária de Administração do Município de Vassouras, Estado Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 105 e seguintes da Lei Complementar. N.º 21 de 2002, alterada pela Lei Complementar. N.º 25, de 2002, concede licença prêmio a seguinte servidora, no período abaixo:

Servidor	Matrícula	Cargo	Secretaria	Período de Gozo
----------	-----------	-------	------------	-----------------

Shenia Saraiva dos Santos	101480-3	Orientador Pedagógico	Assistência Social	01/10/2026 30/10/2026 – 30 dias
---------------------------	----------	-----------------------	--------------------	------------------------------------

Prefeitura Municipal de Vassouras, 31 de agosto de 2026.

CLAUDIA FERNANDES LAVINAS DO CANTO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:A7B8F4F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
DECRETO N.º 6.285, DE 28 DE AGOSTO DE 2026.

“Altera o decreto que dispõe a composição do Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências”.

A **Prefeita de Vassouras**, no uso de suas atribuições legais e considerando a legislação em vigor,

DECRETA:

Art. 1º. – Ficam nomeados os novos membros e confirmada a Mesa Diretora do biênio 2026/2027 do Conselho Municipal do Idoso de Vassouras, os indicados a seguir:

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – 2026/2027**Presidente:** Adriana Gomes Coelho de Moraes Bandeira.**Vice-Presidente:** Maura Eunice Gonçalves Pereira de Paula**Primeiro Secretário:** Therezinha Coelho de Souza**Segundo Secretário:** Fábio Brum Thimóteo**REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS****Secretaria Municipal de Assistência Social****Titular:** Adriana Gomes Coelho de Moraes Bandeira**Suplente:** Cristiane Nascimento Fernandes**Secretaria Municipal de Saúde****Titular:** Hellen Assompção de Brito,**Suplente:** Siléa Coelho da Costa**Secretaria Municipal de Educação****Titular:** Fábio Brum Thimóteo**Suplente:** Soraia Pizette de Carvalho da Silva**REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS****Universidade de Vassouras****Titular:** Therezinha Coelho de Souza**Suplente:** Maria Luíza Delgado de Medeiros**Paróquia Nossa Senhora da Conceição****Titular:** Maria de Fátima Conceição Guimarães**Suplente:** Gilberto da Conceição**Ordem dos Advogados do Brasil****Titular:** Maura Eunice Gonçalves Pereira de Paula**Suplente:** Jeferson Silva de Abreu**Adriana Gomes Coelho de Moraes Bandeira****Presidente do Conselho Municipal do Idoso**

Art. 2º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a 25 de junho de 2026, revogados as disposições em contrário.

Vassouras, 28 de agosto de 2026.

ROSILANE PIVETI SILVA

Prefeita

Publicado por:
Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:FEFF1601

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
DECRETO N.º 6.287, DE 31 DE AGOSTO DE 2026.

AMPLIA A DESTINAÇÃO DE USO DE
SERVIDÃO PÚBLICA LOCALIZADA NO
LOTEAMENTO PARQUE SUCENA,
APROVADO PELO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 1.512/1986, PARA
INCLUIR A UTILIZAÇÃO COMO SERVIDÃO
DE PASSAGEM, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE VASSOURAS**, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais aplicáveis,

CONSIDERANDO a aprovação do Loteamento Parque Sucena, ocorrida em 12 de fevereiro de 1987, por meio do Processo Administrativo nº 1.512/1986;

CONSIDERANDO a existência de servidão pública implantada no referido loteamento, originalmente destinada à utilização para infraestrutura de esgotamento sanitário;

CONSIDERANDO a necessidade de especificar e adequar a destinação da referida servidão às condições atuais de acesso e circulação dos imóveis lindeiros;

CONSIDERANDO o interesse público na manutenção e adequada utilização da faixa de servidão, possibilitando o acesso aos imóveis e a realização de serviços de manutenção, conservação e implantação de infraestrutura pública;

CONSIDERANDO a necessidade de preservar a faixa destinada à infraestrutura de saneamento, sem prejuízo da utilização da área como passagem, desde que observadas as condições técnicas e de segurança aplicáveis;

DECRETA:

Art. 1º. Fica **ampliada a destinação de uso da servidão pública** existente no Loteamento Parque Sucena, aprovado em 12 de fevereiro de 1987, por meio do Processo Administrativo nº 1.512/1986, para incluir, além da finalidade de infraestrutura de esgotamento sanitário, a **utilização como servidão de passagem de pedestres**.

Parágrafo único. A utilização da faixa de servidão como passagem compreende o acesso de pedestres e o trânsito de equipamentos necessários à manutenção e utilização dos imóveis lindeiros, observadas as limitações estabelecidas pela Administração Municipal.

Art. 2º. A servidão pública de que trata este Decreto possui a seguinte descrição:

I – inicia-se na **Avenida Ministro Romeiro Neto**, entre os Lotes 23 e 24 do Loteamento Parque Sucena, com largura de **2,00 m (dois metros)**, seguindo por uma distância de **46,50 m (quarenta e seis metros e cinquenta centímetros)** até a confluência com os fundos dos Lotes 24 e 40;

II – a partir deste ponto, segue em **deflexão de 90º (noventa graus) à esquerda**, confrontando com os fundos dos Lotes 24, 25, 26, 27, 39 e 40, por uma distância de **49,00 m (quarenta e nove metros)**;

III – a partir deste ponto, segue em **deflexão à direita, com ângulo aproximado de 45º (quarenta e cinco graus)**, por uma distância de **27,00 m (vinte e sete metros)**, confrontando com os fundos dos Lotes 29, 30, 37 e 38;

IV – por fim, segue em **deflexão à direita, com ângulo de 90º (noventa graus)**, por uma distância de **42,50 m (quarenta e dois metros e cinquenta centímetros)**, confrontando com os fundos dos Lotes 33, 34, 35 e 36, bem como com a divisa lateral esquerda do Lote 37, até encontrar a **Rua Fernando Mendes**, sendo este último trecho dotado de largura de **3,00 m (três metros)**.

Art. 3º. A inclusão da utilização como servidão de passagem **não implica extinção, supressão ou alteração da infraestrutura de esgotamento sanitário existente**, permanecendo assegurado o uso da faixa para implantação, manutenção, conservação, reparo,

substituição ou ampliação das redes e equipamentos públicos de saneamento, quando tecnicamente necessário.

Art. 4º. A utilização da servidão como passagem deverá observar as seguintes condições:

I – não poderá impedir, dificultar ou comprometer o funcionamento das redes de esgotamento sanitário e demais infraestruturas públicas existentes ou que venham a ser implantadas na área;

II – fica vedada a execução de edificações, muros, cercas, aterros, instalações ou quaisquer obstáculos permanentes que impeçam ou restrinjam o acesso à faixa de servidão, sem prévia autorização do Município;

III – intervenções que possam afetar as redes de infraestrutura existentes deverão ser previamente submetidas à análise do órgão municipal competente;

IV – deverão ser preservadas as condições necessárias para o acesso de equipes e equipamentos destinados à manutenção das redes e serviços públicos;

V – eventual pavimentação, drenagem ou outra melhoria da faixa deverá ser previamente autorizada pelo Município e executada de modo a não comprometer as redes subterrâneas existentes.

Art. 5º. A utilização da servidão de passagem deverá respeitar os limites físicos estabelecidos no art. 2º deste Decreto, não conferindo aos particulares direito de ocupação, domínio ou apropriação da área pública.

Parágrafo único. A utilização da faixa como passagem não autoriza o fechamento, incorporação ou utilização exclusiva da área por qualquer dos imóveis confrontantes.

Art. 6º. Compete à **Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil**, por meio da **Fiscalização de Posturas**, no âmbito de suas atribuições, fiscalizar a utilização da servidão objeto deste Decreto, especialmente quanto à existência de ocupações, construções, cercamentos, obstáculos ou quaisquer intervenções que impeçam ou dificultem sua livre utilização para a finalidade estabelecida.

Parágrafo único. Constatada qualquer irregularidade, a Fiscalização de Posturas adotará as providências administrativas cabíveis, inclusive quanto à notificação do responsável, determinação de desobstrução e aplicação das medidas previstas na legislação municipal, sem prejuízo da comunicação aos demais órgãos municipais competentes quando a irregularidade envolver questões de natureza urbanística, ambiental, de saneamento ou de engenharia.

Art. 7º. Os órgãos municipais competentes poderão promover, quando necessário, as medidas administrativas e técnicas destinadas à identificação, demarcação, sinalização, conservação e regularização da faixa de servidão objeto deste Decreto.

Art. 8º. Este Decreto não prejudica direitos regularmente constituídos, nem altera os limites ou a titularidade dos lotes confrontantes, destinando-se exclusivamente a **especificar e ampliar a finalidade de utilização da servidão pública existente**, mediante a inclusão da servidão de passagem de pedestres.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vassouras, 31 de agosto de 2026.

ROSILANE PIVETI SILVA
Prefeita

Publicado por:
Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:318B89A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
LEI N.º 3.934, DE 28 DE AGOSTO DE 2026.

Institui o Programa Municipal de Parceria com Entidades Religiosas para o Desenvolvimento de Ações de Interesse Público no Município de Vassouras e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vassouras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Fica instituído o Programa Municipal de Parceria com Entidades Religiosas, com a finalidade de promover a cooperação entre o Poder Público Municipal e as entidades religiosas legalmente constituídas, para o desenvolvimento de ações de interesse público.

Art. 2º - São Objetivos do Programa:

I – incentivar ações de assistência social, proteção à família e apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade;

II – fomentar campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, materiais escolares e produtos de higiene;

III – promover ações de prevenção ao uso de álcool e outras drogas;

IV – incentivar atividades voltadas à promoção da cultura de paz, cidadania, solidariedade e respeito à diversidade religiosa;

V – estimular projetos de voluntariado e desenvolvimento comunitário.

Art. 3º - Poderão participar do Programa as entidades religiosas regularmente constituídas, com atuação no Município de Vassouras, mediante cadastro junto ao órgão competente do Poder Executivo.

Art. 4º - A participação no Programa não implicará repasse obrigatório de recursos financeiros pelo Município, podendo ocorrer por meio de cooperação institucional, cessão de espaços públicos, apoio logístico, divulgação de campanhas e celebração de instrumentos jurídicos previstos em lei, observada a legislação vigente.

Art. 5º - O Programa observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, igualdade entre as diferentes crenças, liberdade religiosa e laicidade do Estado.

Art. 6º - Nenhuma entidade religiosa poderá receber tratamento privilegiado em relação às demais, sendo assegurada igualdade de oportunidades para participação no Programa.

Art. 7º - As ações desenvolvidas deverão possuir finalidade social, comunitária, educativa, cultural ou assistencial, vedada a utilização de recursos públicos para promoção de determinada crença ou prática de proselitismo religioso.

Art. 8º - O Poder Executivo poderá firmar parcerias com órgãos públicos, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e entidades privadas para ampliar as ações previstas nesta Lei.

Art. 9º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vassouras, 28 de Agosto de 2026.

ROSILANE PIVETI SILVA
Prefeita

Esta Lei é originária do Projeto de Lei nº 281/2026 de autoria do Vereador Alberto Gama dos Santos Júnior.

Publicado por:
Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:374C1132

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
LEI N.º 3.935, DE 28 DE AGOSTO DE 2026.

Institui a Política Municipal de Valorização da Liberdade Religiosa, da Cultura de Paz e da

Cooperação com Entidades Religiosas no Município de Vassouras e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vassouras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Fica instituída, no Município de Vassouras, a Política Municipal de Valorização da Liberdade Religiosa, da Cultura de Paz e da Cooperação com Entidades Religiosas, destinada a promover o respeito à liberdade de consciência, de crença e de culto, bem como reconhecer a contribuição social, cultural e comunitária das entidades religiosas.

Art. 2º - São objetivos da Política Municipal:

I - promover o respeito à liberdade religiosa e à liberdade de consciência e de crença;

II - prevenir e combater atos de intolerância e discriminação religiosa;

III - valorizar a contribuição das entidades religiosas para a promoção da solidariedade, da cidadania, da cultura de paz e do apoio às comunidades;

IV - estimular o diálogo e a convivência respeitosa entre pessoas de diferentes crenças e convicções;

V - reconhecer a atuação social e comunitária desenvolvida por entidades religiosas legalmente constituídas;

VI - incentivar ações de caráter social, cultural, educacional, assistencial e comunitárias desenvolvidas em benefício da população;

VII - promover a cultura do respeito, da fraternidade, da solidariedade e da convivência pacífica;

Art. 3º - Para os fins desta Lei, poderão ser consideradas entidades religiosas as organizações regularmente constituídas que tenham por finalidade o exercício, a organização ou a promoção de atividades de natureza religiosa, respeitada a legislação vigente.

Art. 4º - O Poder Público Municipal poderá, observada a legislação aplicável, promover ações de diálogo e cooperação de interesse público com entidades religiosas, especialmente nas áreas:

I – Assistência Social;

II – promoção da cidadania.

III – prevenção da violência;

IV – apoio às famílias;

V – proteção e promoção da infância, adolescência e juventude;

VI – valorização da pessoa idosa;

VII – ações de solidariedade e auxílio emergencial;

VIII – promoção da cultura de paz;

IX – atividades culturais e comunitárias.

Art. 5º - Poderão ser realizadas, anualmente, ações alusivas à Semana Municipal da Liberdade Religiosa e da Cultura de Paz, preferencialmente na semana que compreender o dia 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.

§ 1º As ações poderão compreender palestras, seminários, campanhas educativas, encontros, debates, atividades culturais e ações comunitárias.

§ 2º As atividades deverão respeitar a liberdade religiosa, sendo vedada qualquer forma de discriminação ou favorecimento institucional de determinada religião.

Art. 6º - O Município poderá incentivar a participação de representantes de diferentes tradições religiosas, organizações da sociedade civil, instituições de ensino e demais entidades interessadas nas ações previstas nesta Lei.

Art. 7º - A participação do Poder Público nas ações previstas nesta Lei observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia e laicidade do Estado.

Art. 8º - Esta Lei não autoriza o Município a estabelecer, financiar, subvencionar ou favorecer culto, igreja ou religião específica, nem impede a colaboração com entidades religiosas quando houver interesse público e observância da legislação aplicável.

Art. 9º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, quando existentes, observada a legislação orçamentária e financeira vigente.

Art. 10 - O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que couber.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vassouras, 28 de Agosto de 2026.

ROSILANE PIVETI SILVA
Prefeita

Esta Lei é originária do Projeto de Lei nº 282/2026 de autoria do Vereador Alberto Gama dos Santos Júnior.

Publicado por:
Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:A6694C23

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
LEI N.º 3.936, DE 28 DE AGOSTO DE 2026.

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA CAPOEIRA E DO CAPOEIRISTA E O DIA DO MESTRE DE CAPOEIRA.

A Câmara Municipal de Vassouras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Fica instituído no Calendário de Eventos Oficiais do Município de Vassouras, o Dia Municipal da Capoeira e do Capoeirista, a ser comemorado anualmente no dia 3 de agosto e o Dia do Mestre de Capoeira, a ser comemorado anualmente no dia 6 de janeiro.

Art. 2º. É livre a atividade de capoeira nas modalidades de esporte, luta, dança, cultura popular e música, devendo ser incentivadas e apoiadas pelas instituições públicas e privadas por meio de políticas públicas, projetos sociais, oferta de espaços para prática, apoio financeiro a grupos e eventos, e outras iniciativas que visem à valorização e difusão da capoeira no município.

Art. 3º. O poder Executivo promoverá, anualmente, campanhas educativas e ações de conscientização sobre a importância da capoeira, com foco na comunidade escolar e em outros espaços públicos.

Art. 4º. Serão realizados eventos culturais e esportivos para celebrar os dias instituídos, como rodas de capoeira, oficinas, palestras e apresentações artísticas.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vassouras, 28 de Agosto de 2026.

ROSILANE PIVETI SILVA
Prefeita

Esta Lei é originária do Projeto de Lei nº 296/2026 de autoria do Vereador Manoel Melo de Macedo.

Publicado por:
Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:28C2979B

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
LEI N.º 3.937, DE 28 DE AGOSTO DE 2026.

Institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de

parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos de educação.

A Câmara Municipal de Vassouras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Fica reconhecida a capoeira como bem imaterial brasileiro e o ensino da capoeira, nas suas diversas modalidades, em especial a Regional e de Angola, como preservação do patrimônio cultural na Cidade de Vassouras-RJ.

Parágrafo Único. A capoeira possui caráter educacional e formativo em suas manifestações culturais e esportivas.

Art. 2º. Fica instituído no âmbito da Administração Pública Municipal o ensino da capoeira nas escolas de tempo integral da rede municipal.

Art. 3º. Os estabelecimentos de educação básica poderão celebrar parcerias com pessoas físicas, associações, ligas e federações ou outras entidades que representem e congreguem mestres e demais profissionais de capoeira.

Parágrafo Único. O ensino da capoeira deverá ser integrado à proposta pedagógica da escola de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Vassouras, 28 de Agosto de 2026.

ROSILANE PIVETI SILVA
Prefeita

Esta Lei é originária do Projeto de Lei nº 297/2026 de autoria do Vereador Manoel Melo de Macedo.

Publicado por:
Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:FDAB6881

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
LEI N.º 3.938, DE 28 DE AGOSTO DE 2026.

Institui o Programa “Empresa Amiga dos Animais” no Município de Vassouras, cria o Selo de Responsabilidade Social e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vassouras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Vassouras, o Programa “Empresa Amiga dos Animais”, com o objetivo de incentivar a participação da iniciativa privada, mediante o apoio e a cooperação na proteção, bem-estar e suporte aos animais resgatados, abrigados ou em situação de vulnerabilidade no município.

Art. 2º Poderão participar do Programa todas as empresas legalmente constituídas, de pequeno, médio ou grande porte, que realizarem doações regulares, prestação de serviços voluntários, reformas estruturais, patrocínios ou destinação de insumos essenciais (como ração, medicamentos e materiais de limpeza) diretamente a abrigos de animais devidamente cadastrados ou aos fundos municipais voltados à causa animal.

CAPÍTULO II - DO SELO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
"EMPRESA AMIGA DOS ANIMAIS"

Art. 3º Fica criado o Selo de Responsabilidade Social “Empresa Amiga dos Animais”, a ser concedido anualmente pelo Poder Executivo Municipal às empresas participantes que comprovarem contribuições relevantes nos termos desta Lei.

Art. 4º As empresas detentoras do Selo poderão utilizar a respectiva marca, logomarca ou menção honrosa em suas peças publicitárias, embalagens, sítios eletrônicos e materiais de divulgação institucional, como forma de reconhecimento público de sua responsabilidade social.

CAPÍTULO III - DAS FORMAS DE CONTRIBUIÇÃO

Art. 5º As contribuições aptas a conferir o Selo de que trata esta Lei poderão ocorrer sob as seguintes modalidades:

- I. Doação mensal ou periódica de rações, medicamentos, vacinas, materiais de higiene ou insumos veterinários;
- II. Financiamento ou execução de obras de melhoria, ampliação ou manutenção nas instalações de abrigos de animais no município;
- III. Patrocínio ou custeio de campanhas de vacinação, castração em massa ou feiras de adoção responsáveis;
- IV. Prestação de serviços profissionais gratuitos (como veterinários, publicitários, contábeis ou de engenharia) em prol da causa animal.

CAPÍTULO IV - DOS INCENTIVOS E DAS CONTRAPARTIDAS

Art. 6º Como forma de incentivo e reconhecimento, a Prefeitura Municipal de Vassouras poderá adotar as seguintes medidas em favor das empresas certificadas:

- I. Divulgação oficial das empresas parceiras nos canais de comunicação institucional da Prefeitura e em eventos oficiais do município;
- II. Pontuação preferencial ou destaque em critérios de responsabilidade social, quando aplicável em editais ou chamamentos públicos municipais, respeitada a legislação federal de licitações;
- III. Concessão de certificado de honra ao mérito em sessão solene na Câmara Municipal de Vassouras.

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação, estabelecendo os critérios de comprovação das doações, a periodicidade da entrega do Selo e os órgãos fiscalizadores.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vassouras, 28 de Agosto de 2026.

ROSILANE PIVETI SILVA
Prefeita

Esta Lei é originária do Projeto de Lei nº 298/2026 de autoria do Vereador Manoel Melo de Macedo.

Publicado por:
Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:2D020EDC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS PARECER NORMATIVO Nº 01/2026

RELATÓRIO:

O presente Parecer Jurídico tem por finalidade precípua orientar todos os agentes públicos vinculados ao Município de Vassouras – RJ acerca das condutas vedadas em ano eleitoral, com foco especial no contexto das **Eleições Gerais de 2026**. A análise fundamenta-se na Resolução TSE nº 23.760/2026 e Resolução TSE nº 23.735/2024 alterada pela Resolução TSE nº 23.757/2026 na legislação eleitoral vigente, visando estabelecer diretrizes claras para a atuação administrativa. A observância rigorosa destas normas é imperativa para salvaguardar a legitimidade do pleito e a igualdade de oportunidades entre os candidatos, além de prevenir a responsabilização dos agentes públicos nas esferas administrativa, eleitoral e penal, evitando sanções que podem comprometer a gestão municipal e a carreira dos envolvidos. A Secretaria Geral de Governo e Planejamento solicitou Parecer no Processo SEI VAS-020415/000104/2026 com os seguintes questionamentos:

Possibilidade de cessão de servidores públicos a outros órgãos ou entidades e de recebimento de servidores cedidos durante o período vedado;

Remoção, transferência e relotação de servidores efetivos e comissionados, indicando as hipóteses permitidas e vedadas;

Concessão, supressão ou alteração de gratificações, adicionais, funções gratificadas e demais vantagens remuneratórias, distinguindo os atos permitidos daqueles vedados pela legislação eleitoral;

Nomeação, contratação, admissão, convocação, exoneração e demissão de servidores, abrangendo cargos efetivos, comissionados, temporários e contratações decorrentes de processos seletivos e concursos públicos;

Possibilidade de criação ou alteração de cargos, funções e estruturas administrativas durante o período eleitoral;

Limitações quanto à realização de concursos públicos, homologações, convocações e posses;

Restrições relativas à publicidade institucional, pronunciamentos oficiais, inauguração de obras, utilização de bens públicos, distribuição gratuita de bens, benefícios e programas sociais;

Demais condutas vedadas aos agentes públicos municipais durante o período eleitoral, com indicação dos respectivos fundamentos legais e das exceções admitidas pela legislação e pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Solicita-se, ainda, que o parecer esclareça os marcos temporais de incidência de cada vedação, bem como apresente orientação prática destinada às Secretarias Municipais, a fim de assegurar a conformidade dos atos administrativos com a legislação eleitoral vigente.

FUNDAMENTAÇÃO:

MARCO NORMATIVO

O arcabouço jurídico que sustenta este Parecer compreende, primordialmente, a Lei nº 9.504/1997, conhecida como a Lei das Eleições, especificamente em seus artigos 73, 74, 76 e 77, que delimitam as proibições e respectivas sanções impostas aos agentes públicos. Complementam este cenário a Resolução TSE nº 23.760/2026, que estabelece o Calendário Eleitoral para o pleito de 2026, e a Resolução TSE nº 23.735/2024 alterada pela Resolução TSE nº 23.757/2026, que dispõe sobre ilícitos eleitorais. É fundamental compreender que as condutas vedadas, tipificadas no artigo 73 da Lei nº 9.504/1997, visam impedir que a máquina pública seja utilizada em prol de candidaturas, garantindo o equilíbrio democrático.

CONCEITO DE AGENTE PÚBLICO PARA FINS ELEITORAIS

Para fins de aplicação da legislação eleitoral, o conceito de agente público é definido em norma pelo §1º do Art. 73 da Lei nº 9.504/1997, em redação ampla e extensiva. Reputa-se agente público, para os efeitos daquele dispositivo, quem exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. No âmbito do Município de Vassouras, tal definição alcança o Prefeito, o Vice-Prefeito, Secretários Municipais, servidores efetivos, ocupantes de cargos em comissão, estagiários, contratados por tempo determinado, além de dirigentes de autarquias e fundações. O Tribunal Superior Eleitoral distintamente do conceito normativo de agente público, entende que o regime de responsabilização previsto no Art. 73 é objetivo.

O Tribunal Superior Eleitoral entende que a configuração das condutas vedadas dispensa a comprovação de dolo específico ou intenção de favorecer determinado candidato, sendo suficiente a prática voluntária do ato proibido para a caracterização do ilícito, nos termos da jurisprudência consolidada na Corte (REspe nº 38704, Rel. Min. Edson Fachin; RO nº 138069, Rel. Min. Henrique Neves da Silva). Ressalta-se, contudo, que nas condutas que envolvem cessão ou uso de bens públicos — Art. 73, inciso I — a jurisprudência do TSE tem exigido que a utilização seja intencional, integrando esse

elemento a própria descrição típica da conduta e não um elemento subjetivo autônomo de favorecimento.

NATUREZA OBJETIVA DA INFRAÇÃO

A apuração das condutas vedadas possui natureza jurídico-objetiva, o que significa que a caracterização do ato abusivo independe da prova de má-fé ou da demonstração de que o ato efetivamente alterou o resultado das eleições. O foco da norma é a preservação da igualdade entre os concorrentes e a moralidade administrativa. Conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, o elemento subjetivo é irrelevante para a tipificação da conduta, sendo suficiente a mera subsunção do fato à norma proibitiva para que as sanções legais sejam aplicadas, independentemente da gravidade do ato, ressalvada a dosimetria da pena, em que a gravidade pode ser considerada para a fixação do quantum da multa. Ressalva-se, ainda, que nas condutas que envolvam cessão ou uso de bens públicos (Art. 73, I), a jurisprudência do TSE tem exigido que a utilização seja intencional, integrando esse elemento a própria descrição típica da conduta. Assim, o agente público deve pautar-se pela estrita legalidade, independentemente de suas motivações pessoais.

CLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS VEDADAS

As condutas vedadas pela legislação eleitoral, segundo a Advocacia Geral da União, Cartilha da AGU 2026 (disponível em: < https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-1/condutas-vedadas-aos-agentes-publicos-federais-em-eleicoes-1/condutas_vedadas_2026_digital_v4.pdf >, acesso em 08,06.2026) podem ser agrupadas em quatro categorias fundamentais, facilitando a compreensão e a fiscalização por parte da Administração Pública. A primeira categoria refere-se à propaganda eleitoral antecipada (atos que levam ao conhecimento público uma candidatura, ainda que de maneira disfarçada) e à promoção pessoal. A segunda abrange o uso indevido de bens materiais e serviços públicos (atos que usam a máquina pública em prol de determinado(s) candidato(s)). A terceira categoria trata da utilização irregular de recursos humanos da administração (atos que aproveitam a estrutura de pessoal da Administração para influenciar o pleito eleitoral). Por fim, a quarta categoria engloba o uso de recursos orçamentários, financeiros e a distribuição gratuita de benefícios (atos que utilizam recursos públicos para influenciar o pleito eleitoral). Cada uma dessas classes possui regramentos específicos e períodos de vedação que devem ser rigorosamente observados.

Há que se destacar que nos termos do Art. 86 do Código Eleitoral, Lei nº 4.737/1965, cujo teor é seguinte: “Art. 86. Nas eleições presidenciais, a circunscrição serão País; nas eleições federais e estaduais, o Estado; e nas municipais, o respectivo município.”.

Assim, o presente Parecer pretende destacar as principais condutas que são aplicáveis diretamente ao Município e responder objetivamente a consulta formulada no processo em epígrafe.

PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

É vedada, em qualquer tempo, a prática de atos que caracterizem promoção pessoal com fins eleitorais por agentes públicos, em especial a veiculação de matérias com conotação eleitoral em sítios eletrônicos oficiais e a utilização de nomes, slogans, cores ou símbolos que remetam a candidaturas específicas, consoante o Art. 37, § 1º, da Constituição Federal, e o Art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997.

A proibição de promoção pessoal, mediante uso da estrutura pública, constitui vedação de caráter permanente, intensificada no período que antecede o pleito.

Ressalte-se que, em 2026, por se tratar de Eleições Gerais (sem disputa de cargos municipais), a vedação específica do Art. 73, inciso VI, alínea 'b', da Lei nº 9.504/1997 (publicidade institucional nos três meses anteriores ao pleito) NÃO se aplica aos agentes municipais, nos termos do § 3º do mesmo artigo. Contudo, os agentes municipais continuam sujeitos às vedações permanentes dos incisos I, III, IV e do § 10º do Art. 73, bem como ao princípio constitucional da impessoalidade, devendo, por cautela e segurança jurídica, remover dos canais oficiais de comunicação qualquer conteúdo que faça alusão a candidatos ou que possa configurar promoção pessoal, a partir de 4 de julho de 2026.

Conforme destaca a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) três Condutas Concretas a serem **evitadas**:

Agradecimentos Nominados que pode ser exemplificado na publicação nas redes sociais oficiais da prefeitura, agradecimentos nominados a deputado federal ou estadual pelo aporte de emenda parlamentar, com exibição da imagem do parlamentar candidato.

Destaque ao Governador Candidato que pode ser mencionada a divulgação de parceria com o governo estadual destacando, no material da Prefeitura, a imagem do governador que busca a reeleição (TSE, AgR-REspe nº 0600101-71/PI, eleições 2024).

Compartilhamento de Campanha que se menciona o compartilhamento do perfil oficial da Prefeitura, conteúdo de campanha eleitoral de candidatos aliados — conduta que configura ilícito objetivo, prescindindo de intuito eleitoreiro. (Disponível em: < <https://famurs.com.br/uploads/noticia/51203/1>

RESOLUO_DO_TSE.pdf >, Acesso em 08,04.2026.).

USO DE BENS MATERIAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS

A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/1997) proíbe aos agentes públicos ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta do Município de Vassouras, compreendendo veículos oficiais, equipamentos, materiais de expediente, serviços de caráter social e o espaço físico das repartições públicas, ressalvada a realização de convenção partidária nos termos do Art. 73, inciso I.

É igualmente vedado o uso de simbologia ou cores que identifiquem a gestão municipal com campanhas eleitorais, consoante o princípio da impessoalidade (Art. 37, *caput* e § 1º, da CF/1988) e o Art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997.

No que tange a eventos públicos, a partir de 4 de julho de 2026 (três meses anteriores ao pleito):

é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos na realização de inaugurações (Art. 75 da Lei nº 9.504/1997), sujeitando o agente responsável à multa e, ao candidato beneficiado, à cassação do registro ou do diploma (parágrafo único); é proibido a qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas (Art. 77 da Lei nº 9.504/1997), sob pena de cassação do registro ou do diploma.

Dependendo das circunstâncias e da gravidade, tais condutas podem também configurar abuso de poder político (Art. 22 da LC nº 64/1990), ensejando investigação judicial eleitoral autônoma.

Conforme destaca a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) sobre três Condutas Concretas a serem **evitadas**:

Servidores em Comitês de Campanha Liberar servidores em horário de expediente, ainda que comissionados, para atuação em comitês de campanha de candidatos a deputado, governador ou senador.

Materiais de Expediente para Aliados Autorizar o uso de impressoras, papel e materiais de expediente da prefeitura para confecção de panfletos de aliados.

Veículos Oficiais em Campanhas Ceder veículos oficiais (camionetes, carros de secretarias, ambulâncias) para deslocamentos vinculados a comícios ou eventos de campanha. A sanção alcança multa de 5 a 100 mil UFIRs ao prefeito e cassação de registro ou diploma ao candidato beneficiado. (Disponível em: < <https://famurs.com.br/uploads/noticia/51203/1>

RESOLUO_DO_TSE.pdf >, Acesso em 08,04.2026.).

USO DE RECURSOS HUMANOS

O uso de recursos humanos é estritamente regulado para evitar o aparelhamento da máquina pública no inciso III do Art. 73: “III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;”, ou seja, é vedada a cessão de servidor ou empregado da Administração Pública ou a utilização de seus serviços durante o horário de expediente.

Tais restrições visam impedir que o vínculo funcional seja utilizado como moeda de troca eleitoral ou instrumento de pressão política sobre o funcionalismo público municipal e encontra-se disciplinado

no Art. 73, III, da Lei nº 9.504/97 e Art. 15, inc. III, da Res.-TSE nº 23.735/2024 (com as alterações da Res.-TSE nº 23.757/2026).

USO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS E DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS.

A distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública é proibida durante todo o ano eleitoral de 2026, nos termos do Art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais já autorizados em lei e em execução orçamentária no exercício anterior, observado o disposto no Art. 167, § 3º da Constituição Federal.

As transferências voluntárias de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, estão vedadas a partir de 4 de julho de 2026 até a realização das eleições, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente de execução continuada de programas de governo e os destinados ao Sistema Único de Saúde e à Educação, nos termos do Art. 73, VI, alínea 'a', da Lei nº 9.504/1997. Ressalte-se que as transferências fundo a fundo não se enquadram na vedação, por não terem natureza de transferência voluntária.

É vedado promover, em inaugurações ou eventos públicos municipais, o parlamentar autor de emenda parlamentar que destinou recursos ao Município, sob pena de violação do princípio da impessoalidade (Art. 37, *caput* e § 1º, da CF/1988) e, eventualmente, de configuração de conduta vedada pelo uso de bens públicos em benefício de candidato (Art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997), se o parlamentar for candidato. Dependendo das circunstâncias, tais condutas podem também configurar abuso de poder político (Art. 22 da LC nº 64/1990), mediante investigação judicial eleitoral autônoma.

Adicionalmente, configura conduta vedada do Art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, o uso promocional, em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de natureza social custeados ou subvencionados pelo poder público. Portanto, qualquer divulgação ou solenidade de entrega de obras ou serviços deve ter caráter exclusivamente técnico e institucional, sem menção de caráter promocional a autoridades ou candidatos.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES OU BENEFÍCIOS: ENTENDIMENTOS DA JURISPRUDÊNCIA.

A jurisprudência eleitoral e o Parecer nº 00019/2023/CNDE/CGU/AGU reforçam que a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela Administração Pública é vedada de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, nos termos do Art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.

As exceções legais limitam-se a: (a) casos de calamidade pública; (b) estado de emergência; e (c) programas sociais já autorizados em lei específica e em execução orçamentária no exercício anterior, hipóteses em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

O TSE distingue programas sociais legítimos de práticas de clientelismo eleitoral, exigindo, para tanto, a cumulativa comprovação de autorização legal específica e execução orçamentária no exercício anterior, bem como a ausência de uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação (Art. 73, IV).

Conforme orientação da Advocacia-Geral da União (Parecer nº 00019/2023/CNDE/CGU/AGU), a concessão de prêmios culturais mediante seleção pública objetiva, por meio de edital com critérios impessoais, não se confunde com a distribuição gratuita vedada pelo Art. 73, § 10, desde que respeitados os princípios da impessoalidade e da publicidade. Tal entendimento pode, por analogia, ser estendido a outras modalidades de premiação submetidas a chamamento público com critérios objetivos, mediante análise caso a caso.

VEDAÇÕES PERMANENTES.

Independentemente do calendário eleitoral, certas condutas são permanentemente vedadas aos agentes públicos em razão dos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e eficiência (Art. 37, *caput* e §1º da CF/1988). Incluem-se nesta categoria a promoção pessoal em materiais oficiais, o desvio de função de

servidores para atividades estranhas às atribuições do cargo e o uso da estrutura pública em desacordo com a finalidade institucional.

Tais condutas, fora do período eleitoral, configuram ilícitos administrativos, sujeitando o agente a processo administrativo disciplinar e eventual ação de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, que exige dolo específico para a configuração do ato ímprobo).

No período eleitoral, sobrepõem-se às vedações constitucionais permanentes as condutas vedadas específicas previstas no Art. 73 da Lei nº 9.504/1997, que criam restrições adicionais — e não meramente agravadas —, tais como a vedação de cessão de servidores para comitês de campanha (Art. 73, III), a proibição de distribuição gratuita de bens (Art. 73, § 10) e as restrições a transferências voluntárias e publicidade institucional (Art. 73, VI, “a”).

O abuso de poder político e econômico, no contexto eleitoral, é apurado mediante investigação judicial eleitoral (Art. 22 da LC nº 64/1990) e pode gerar a sanção de inelegibilidade por até oito anos. Fora do contexto eleitoral, condutas análogas são reprimidas como abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019) e improbidade administrativa, mediante procedimentos e competências distintos.

Estudo ampliado pela Federação das Associações de Municípios do RS

Importante mencionar o Estudo ampliado com exemplos práticos extraídos da jurisprudência do TSE e do TRE/RS — um guia essencial para gestores públicos municipais navegarem o ano eleitoral com segurança jurídica elaborado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), cujos trechos se destaca:

As eleições de 2026 são GERAIS, não municipais. Em outubro, os brasileiros elegerão presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Os cargos municipais — prefeitos e vereadores — não estão em disputa. Esse fato altera, em pontos importantes, a forma como as vedações alcançam a esfera municipal.

1ª Premissa — Proibições Permanentes As proibições eleitorais não são criadas pelo calendário do pleito. Nenhum agente público pode, em qualquer momento, utilizar servidores, recursos ou estrutura do Estado para apoiar candidaturas. O que muda com a proximidade da eleição é o enquadramento jurídico — a Justiça Eleitoral passa a ter competência para apurar fatos com potencial de comprometer a normalidade do pleito.

2ª Premissa — Agente Público Não-Candidato O TSE reconhece que a conduta vedada pode ser praticada por agente público que não esteja concorrendo à reeleição. O prefeito que age em favor de candidatos a governador, deputado federal, deputado estadual ou senador também responde pelas vedações dos Arts. 73 a 78 da Lei nº 9.504/1997. O apoio político é legítimo; o uso de recursos e estrutura públicos para esse apoio é o que a lei proíbe.

3ª Premissa — Vedações Temporais e o Recorte Municipal Decorrente do §3º do Art. 73 da Lei das Eleições: as vedações dos incisos VI, alíneas “b” (publicidade institucional nos três meses anteriores ao pleito) e “c” (pronunciamentos em cadeia de rádio e TV) aplicam-se apenas aos agentes das esferas cujos cargos estejam em disputa. Como em 2026 os cargos municipais não estão em jogo, essas vedações temporais específicas não recaem, em princípio, sobre as prefeituras. As demais vedações — uso de bens, servidores, distribuição gratuita de bens, transferências voluntárias e desvio de finalidade da comunicação institucional — permanecem plenamente aplicáveis.

(...)

Exemplo Prático: Conduta que NÃO Deve ser Adotada O gestor municipal não pode utilizar o calendário do município — cronograma de obras, calendário de eventos, agenda institucional — como instrumento de concentração de inaugurações e entregas em datas estrategicamente próximas ao pleito, com presença de candidatos a cargos estaduais ou federais aliados. (...) A simples concentração de entregas de obras em data próxima ao pleito, com presença de candidato a deputado ou governador, pode atrair representação por uso indevido da máquina pública (Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997) e, em situações mais graves, ação por abuso de poder político (Art. 22 da LC nº 64/1990).

(...)

Canais Oficiais A equipe de comunicação da prefeitura não pode ceder os canais oficiais para campanhas aliadas — a chamada publicidade cruzada. Páginas da prefeitura não podem ser convertidas em vitrine de candidato. IA na Comunicação Oficial Se a prefeitura usar ferramentas de IA na comunicação oficial habitual fora do período proibido, precisará informar isso de forma clara no material, conforme as novas exigências do TSE. Deepfakes — Proibição Absoluta O prefeito, em suas redes sociais pessoais, não pode divulgar deepfakes para prejudicar ou favorecer candidatos. A Resolução TSE nº 23.732/2024, Art. 9º-B, equipara o uso de deepfake a abuso dos meios de comunicação, com pena de cassação do registro ou mandato do candidato beneficiado.

(...)

Cuidados na Prefeitura O gestor municipal deve assegurar que veículos oficiais, prédios da prefeitura e servidores em horário de expediente jamais sejam utilizados para beneficiar campanhas aliadas. O descumprimento gera multas ao prefeito e pode até cassar o deputado, senador ou governador apoiado, por força do Art. 73, §8º, da Lei das Eleições, que estende as sanções aos candidatos beneficiados, independentemente de autorização ou anuência prévia.

(...)

Resolução nº 23.756 — Reclamações, Denúncias e Direito de Resposta - RESOLUÇÃO 9 - Do que se trata - Estabelece os processos e prazos para se realizar denúncias de irregularidades e pedidos de resposta de candidatos ofendidos. Cuidados na Prefeitura O jurídico da prefeitura e a Secretaria de Comunicação precisam alinhar o processo de defesa institucional para agir rápido caso as páginas do município sejam alvo de denúncias do Ministério Público por suspeita de propaganda oculta ou publicidade irregular. A demora em remover conteúdo questionado é, ela própria, fator de agravamento. Jurisprudência O TSE consolidou o entendimento de que a manutenção de publicidade institucional após o início do período vedado configura, por si, ilícito eleitoral objetivo — sendo irrelevante a existência prévia de ordem para sua retirada. A resposta institucional do município a notificações da Justiça Eleitoral ou do Ministério Público deve ser imediata, sob pena de o agente municipal ser arrolado como responsável, com aplicação de multa individualizada (TSE, Representação nº 1198-78, rel. Min. Luís Roberto Barroso).

(...)

Síntese: Os Três Padrões da Jurisprudência A leitura conjunta dos exemplos jurisprudenciais permite identificar três padrões que orientam, na prática, o juízo do TSE e dos TREs sobre a responsabilização de agentes municipais em eleições gerais. **1º Padrão** — Uso da Estrutura Material Bens móveis e imóveis, veículos, sistemas de informação utilizados em benefício de candidato a cargo estadual ou federal. É o padrão mais frequente e mais facilmente identificável na jurisprudência. **2º Padrão** — Desvio da Comunicação Institucional Desvio de finalidade da comunicação institucional, ainda que não alcançada formalmente pela vedação temporal do Art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições. Inclui redes sociais, publicidade e materiais educativos convertidos em promoção pessoal. **3º Padrão** — Desvio de Pessoal Servidores e ocupantes de cargo em comissão deslocados, de forma indevida, para apoiar campanhas. Abrange desde procuradores municipais até motoristas e agentes de comunicação. As Três Perguntas do Gestor Seguro (i) O ato em exame seria adotado se o município não tivesse alianças políticas na disputa estadual ou federal? (ii) O recurso, o servidor ou o canal sendo utilizado é financiado pelo erário municipal? (iii) O resultado prático da ação confere vantagem competitiva identificável a candidato em campo? Se a resposta a qualquer dessas perguntas indicar associação clara entre o ato municipal e o êxito de candidato, há risco eleitoral relevante. (Disponível em:

<<https://famurs.com.br/uploads/noticia/51203/1>

RESOLUO_DO_TSE.pdf>. Acesso em 07/28/2026).

Quanto os questionamentos do processo em epígrafe o Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM exarou o **Parecer nº 1604/2026** com o seguinte opinativo:

Parecer IBAM nº 1604/2026:

Abaixo estão as respostas específicas de cada quesito, acompanhadas da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

Possibilidade de cessão de servidores públicos a outros órgãos ou entidades e de recebimento de servidores cedidos durante o período vedado?

O TSE entende que a configuração do ilícito de cessão de mão de obra funcional exige a demonstração inequívoca da prestação de serviços eleitorais em horário de trabalho normal de repartição. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CONDUTAS VEDADAS. ART. 73, I, III, V E § 10, DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER POLÍTICO.

ART. 22 DA LC 64/90. 1. No decisor monocrático, manteve-se acórdão do TRE/MG em que se acolheu a prejudicial de decadência em virtude da não formação de litisconsórcio passivo necessário, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, no que tange à conduta vedada prevista no Art. 73, V, da Lei 9.504/97; e se julgou procedentes em parte os pedidos na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em desfavor dos agravados, reeleitos para os cargos majoritários de Elói Mendes/MG em 2020, reconhecendo-se a prática do ilícito do Art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, com incidência de multa de R\$ 5.320,00 ao candidato ao cargo de prefeito. PRELIMINARES CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. Esta Corte Superior já assentou que "[a] ausência de oportunidade de sustentação oral não traz danos presumidos à parte, porquanto este Tribunal Superior firmou jurisprudência no sentido de que a sustentação não é ato essencial à defesa, mas mera faculdade conferida às partes" (AgR-RespEl 50-40/RN, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 18/6/2020). 3. Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa pelo fato de o indeferimento do pedido de redesignação do julgamento ter impossibilitado a sustentação oral do patrono da agravante. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O AGENTE RESPONSÁVEL PELA CONDUTA E O CANDIDATO BENEFICIADO. NECESSÁRIO PARA OS CASOS DE CONDUTA VEDADA. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PARA O PLEITO DE 2020. DECADÊNCIA. 4.

Para as Eleições 2020, esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que, nos casos de conduta vedada, exige-se litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável pelo ato e o beneficiário, sendo dispensável apenas quando aquele pratica a ação como mero executor, na qualidade de simples mandatário. 5. Na espécie, a Corte de origem acolheu a decadência, extinguindo o feito, com resolução de mérito, no que se refere à conduta vedada prevista no Art. 73, V, da Lei 9.504/97, uma vez que o secretário municipal de saúde, que assinou o ofício informando a servidora sobre sua remoção, não foi incluído no polo passivo da demanda. 6. Não há elementos nos autos que permitam concluir que o secretário agiu na qualidade de mandatário, na condição de longa manus do chefe do Executivo. Ao contrário, consta do aresto que "[o]s recorridos citaram trecho da sentença no qual o juízo a quo considerou que a transferência ocorreu pelo Secretário Municipal de Saúde e não pelo prefeito e que tal situação já foi objeto de ação própria". MÉRITO CONDUTA VEDADA DO ART. 73, I, DA LEI 9.504/97. USO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DO CANDIDATO. SÚMULA 24/TSE. 7. De acordo com o Art. 73, I, da Lei 9.504/97, é proibido aos agentes públicos "ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária". 8. No entanto, consoante entendimento doutrinário, "a mera cessão ou uso de bens, por si só, não caracteriza a conduta vedada. É indispensável que a ação seja desenvolvida em benefício de candidato, partido político ou coligação, causando prejuízo aos demais concorrentes ao pleito". 9. Conforme moldura fática do aresto a quo, o primeiro agravado postou, em suas redes sociais, vídeos que consistem em propaganda em favor de sua candidatura, sobre os quais a agravante alega que foram reproduzidas imagens institucionais e de obras públicas dando ênfase à promoção pessoal dos agravados, o que supostamente configuraria a conduta vedada

prevista no Art. 73, I, da Lei 9.504/97. 10. Sobre o ponto, a Corte Regional entendeu que "os locais exibidos nos vídeos serviram apenas de pano de fundo à peça publicitária do recorrido" e que não há como se concluir que a estrutura da administração foi utilizada em benefício das candidaturas dos agravados "tão somente porque alguns servidores foram fotografados em bem público usando máscara verde, sem nenhuma referência à candidatura". 11. Conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 24/TSE. CONDUTA VEDADA DO ART. 73, III, DA LEI 9.504/97. USO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA CAMPANHA ELEITORAL DOS AGRAVADOS. NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 24/TSE. 12. Consoante o

disposto no Art. 73, III, da Lei 9.504/97, é vedado aos agentes públicos, servidores ou não, "ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado".

13. Na espécie, a agravante alega que o secretário de obras públicas e serviços urbanos do Município de Elói Mendes/MG publicou vídeo em sua página pessoal do Facebook para divulgar obra pública de pavimentação, com uso de cor e jingle da campanha dos agravados. Contudo, a Corte de origem registrou que, a despeito de o segundo vídeo mencionar o nome de um dos agravados, as gravações não parecem ter sido veiculadas como apoio explícito à sua candidatura, mas como uma divulgação espontânea do secretário municipal sobre o seu próprio trabalho, e que os vídeos "não demonstram que o servidor foi cedido para realizar atos de campanha durante o horário normal de expediente". 14. Dessa forma, não se comprovou o uso de servidor público, em horário de expediente, para a campanha eleitoral dos agravados, tampouco qualquer responsabilidade destes pelas imagens veiculadas nos vídeos, de modo que não se configurou a conduta vedada do Art. 73, III, da Lei 9.504/97. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. REMOÇÃO DE SERVIDORA EM PERÍODO VEDADO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DAS CONDUTAS. SÚMULA 24/TSE. 15. Este

Tribunal reconhece que "[o] abuso de poder político configura-se quando a normalidade e a legitimidade do pleito são comprometidas por atos de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas em manifesto desvio de finalidade" (RO-El 0603975-98/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 10/12/2021). No mesmo sentido: AgR-REspEl 0600229-61/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 30/3/2022, entre outros. 16. Acrescente-se que, nos termos do Art. 22, XVI, da LC 64/90, "para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam". 17. Quanto à remoção de servidora em período vedado, na perspectiva do abuso de poder político, a Corte Regional concluiu que se tratou de fato isolado sem gravidade para desequilibrar o pleito. 18. De outra parte, quanto à concessão de auxílios financeiros a pessoas físicas, a Corte a quo reconheceu a prática da conduta vedada prevista no Art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, condenando o primeiro agravado ao pagamento de multa. Contudo, no que se refere ao abuso de poder político, registrou-se que os fatos não tiveram gravidade suficiente para comprometer o equilíbrio e a legitimidade do pleito, uma vez que "a prova testemunhal demonstrou que os benefícios já eram concedidos de maneira informal por outros gestores". 19. Dessa forma, tendo a Corte a quo assentado a ausência de gravidade no que se refere às duas condutas analisadas, a modificação desse entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que incide, mais uma vez, no óbice da Súmula 24/TSE. CONCLUSÃO.

20. Conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, "nem toda conduta vedada acarreta, de modo automático e objetivo, a perda do diploma, cabendo à Justiça Eleitoral exercer juízo de proporcionalidade entre o ilícito perpetrado e a sanção a ser imposta" (AgR-REspEl 425-21/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 27/8/2019).

21. No caso dos autos, conquanto se caracterize a conduta vedada do Art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, o menor grau de reprovabilidade do ato e a incapacidade de interferir no equilíbrio do pleito afastam a

necessidade de punição mais severa, sendo suficiente a multa imposta ao primeiro agravado pelo TRE/MG. 22. Agravo interno a que se nega provimento. (TSE - REspEl: 060153053 ELÓI MENDES - MG, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 01/12/2022, Data de Publicação: 14/12/2022). A cessão e o recebimento de servidores municipais para fins puramente administrativos entre órgãos ou entes públicos são lícitos e permitidos durante todo o período eleitoral de 2026, não sofrendo o óbice das restrições de pessoal que incidem nas eleições federais e estaduais. Contudo, é vedado ceder servidores municipais para comitês de campanha eleitoral ou usar de seus serviços em prol de candidatos durante o horário regular de seu expediente funcional, nos termos do Art. 73, III, da Lei 9.504/1997.

Remoção, transferência e relocação de servidores efetivos e comissionados, indicando as hipóteses permitidas e vedadas?

O TSE pacificou o entendimento de que não há presunção de ilicitude ou aplicação automática da vedação do Art. 73, V, da Lei 9.504/1997 aos servidores de esferas federativas cujos cargos não estão em disputa na eleição corrente. Confira-se: ELEIÇÕES 2014. RECURSOS ORDINÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS EM PROL DA CANDIDATURA DA IRMÃ DO PREFEITO. CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DO CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. RESCISÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS APÓS AS ELEIÇÕES E ANTES DA POSSE DOS ELEITOS. CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA NO CASO CONCRETO APESAR DE NÃO PRATICADA NA CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA AO NÃO CANDIDATO. Histórico da

demanda 1. Trata-se de 8 ações trazidas para julgamento conjunto, por força da conexão e do Art. 96-B da Lei nº 9.504/1997: AIMEs nos 2250-28 e 10-32, AIJEs nos 2211-31 e 2229-52, representações por captação ilícita de sufrágio nos 2209-61, 2220-90 e 2227-82 e representação por conduta vedada nº 2230-37. O núcleo essencial de todas é a pretensão da cassação dos mandatos da Deputada Estadual Mira Rocha e do Deputado Federal Marcos Reátegui, eleitos no Pleito de 2014, e a punição de Robson Rocha, Prefeito do Município de Santana e irmão de Mira Rocha. 2. Em síntese, a acusação é de que o Município de Santana teria contratado servidores temporários, alegadamente com fundamento no Art. 37, IX, da Constituição, com a finalidade de que votassem e fizessem campanha para os candidatos Mira Rocha e Marcos Reátegui, grande parte dos quais teve os seus contratos rescindidos após as eleições. As contratações representariam abuso de poder político e econômico e configurariam captação ilícita de sufrágio e as demissões, após as eleições, conduta vedada. 3. O Ministério Público Eleitoral é o autor de quatro das ações (AIME nº 10-32, AIJE nº 2229-52, representações nos 2227-82 e 2230-37); Haroldo Wilson Leal Abdon, primeiro suplente da Deputada Estadual Mira Rocha, de três (AIME nº 2250-28, AIJE nº 2211-31 e representação nº 2209-61); e o Partido da Pátria Livre, de que é filiado Haroldo Abdon, uma (representação nº 2220-90). Patrícia Lima Ferraz, primeira suplente do Deputado Federal Marcos Reátegui, ingressou como assistente do Ministério Público nas quatro ações por ele propostas. 4. Em 2.12.2015, o TRE/AP julgou as duas AIMEs improcedentes. Em 31.8.2016, as duas AIJEs e as quatro representações receberam juízo de improcedência em relação a Marcos Reátegui, mas foi cassado o mandato de Mira Rocha, sendo ela e o irmão, Robson Rocha, declarados inelegíveis, com aplicação de multa. 5. Nesse segundo julgamento, foram julgados procedentes pedidos formulados contra Antônio Gilberto Souza Paiva, coordenador da Casa da Juventude de Santana, e improcedentes aqueles feitos em face de Rosemiro Rocha, pai de Mira Rocha e Robson Rocha. Nos dois casos, não foram apresentados recursos. Pelo contrário, o Ministério Público recorre contra a improcedência do seu pedido de condenação de Izabel Souza da Silva, Secretária Municipal de Administração do Município de Santana, pela prática de conduta vedada. Alegação de litispendência e modificação do resultado do julgamento supostamente por força de mudança da composição do tribunal a quo 6. Embora o conjunto fático principal seja o mesmo para as oito ações, não há plena

identidade de provas entre aquelas julgadas em primeiro lugar e as posteriores, tendo sido feitas novas oitivas de testemunhas, além de busca e apreensão de documentos. Igualmente não existe identidade das consequências jurídicas das ações. Esses fatos já seriam hábeis para justificar que o TRE/AP chegasse a conclusões diversas no julgamento do segundo grupo de processos. 7. Ademais, quando do julgamento das demais ações, não tinha ocorrido, como ainda não ocorreu, o trânsito em julgado das duas AIMEs. Assim, não estavam os participantes do segundo julgamento vinculados ao resultado do primeiro, pois este era precário, uma vez que sujeito a recursos para o TSE. 8. A discussão sobre existência ou não de litispendência e a alteração do entendimento do tribunal a quo não têm relevância prática no caso concreto, já que todos os processos estão sendo julgados em conjunto pelo TSE. Se todos os oito processos tivessem sido julgados improcedentes na origem, isso não impediria que este Tribunal Superior chegasse a conclusão diversa. Contratação de servidores temporários no Município de Santana

- abuso de poder e captação ilícita de sufrágio 9. Em tese, é possível a hipótese de prova do ilícito eleitoral forte apenas em prova testemunhal. O que o Art. 368-A do Código Eleitoral veda é a perda do mandato com prova testemunhal exclusiva e singular, ou seja, não se admite a perda de mandato com base exclusivamente no depoimento de uma única pessoa. 10. Não é o caso dos autos, porém, onde há, também, prova documental, em especial da celebração e renovação de um grande número de contratos por prazo determinado, supostamente para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Consta dos autos CD contendo cópia digitalizada de, entre contratações novas e renovações, 443 avenças em 2013 e 638 em 2014. 11. A prova testemunhal produzida, com depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas e informantes apresentados pela acusação, em conjunto com a prova documental, que demonstra grande aumento nos contratos temporários celebrados no ano de 2014, confirma a acusação de contratação de expressivo número de servidores temporários pelo Município de Santana, em prol da campanha eleitoral da irmã do Prefeito, conduta configuradora de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político e econômico. 12. Clara a responsabilidade não só de Robson Rocha, responsável pelas contratações, como da candidata Mira Rocha, principal beneficiária do esquema e participante ativa dele, a atuar em unidade de desígnios com seu irmão. Impossibilidade da condenação do não candidato por captação ilícita de sufrágio 13. Somente o candidato tem legitimidade para responder pela captação ilícita de sufrágio prevista no Art. 41-A da Lei nº 9.504/1997. Precedentes do TSE. Insuficiência do quadro probatório para condenação de Marcos Reátegui 14. Tendo sido julgados improcedentes os pedidos formulados contra Marcos Reátegui nas cinco ações em que ele era réu, foram interpostos recursos pelo Ministério Público Eleitoral na AIME nº 10-32 e na AIJE nº 2229-52. 15. Nas ações que tratam de abuso de poder, como a AIME e a AIJE, exige-se, além de que o candidato tenha se beneficiado dele, que as circunstâncias que o caracterizam tenham gravidade, nos termos do inciso XVI do Art. 21 da Lei das Inelegibilidades. 16. "Com a alteração pela LC 135/2010, na nova redação do inciso XVI do Art. 22 da LC 64/90, passou-se a exigir, para configurar o ato abusivo, que fosse avaliada a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, devendo-se considerar se, ante as circunstâncias do caso concreto, os fatos narrados e apurados são suficientes para gerar desequilíbrio na disputa eleitoral ou evidente prejuízo potencial à lisura do pleito" (REspe 822-03/PR, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 4.2.2015). 17. Embora certo que houve pedido de votos para Marcos Reátegui, não há prova suficiente de que ele tenha se beneficiado das condutas configuradoras do abuso de poder com a gravidade que seria necessária para o reconhecimento da procedência de AIJE ou AIME, pois parte significativa da prova testemunhal é no sentido de que a exigência de voto e trabalho em campanha se voltava para a candidata Mira Rocha, havendo apenas pedido de votos para Marcos Reátegui. Conduta vedada do Art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 18. Sendo incontroverso que ocorreram rescisões de contratos temporários após as eleições, mas antes da posse dos eleitos, a questão que se coloca é se seria possível a configuração de conduta vedada, uma vez que o inciso V do Art. 73 da Lei nº 9.504/1997 traz a restrição "na circunscrição do pleito" e, no caso, os fatos aconteceram no âmbito municipal e as eleições se referiam ao âmbito estadual e federal. 19. No caso da realização da conduta tipificada no inciso V do Art. 73 na circunscrição do pleito,

existe presunção absoluta de prática de conduta vedada; tratando-se de circunscrição diversa, não há essa presunção, podendo, em tese, os atos referidos no dispositivo serem praticados de forma lícita. Todavia, caracteriza-se a conduta vedada se demonstrada a conexão com o processo eleitoral. 20. Essa conclusão pode ser extraída da conclusão a que chegou o TSE em caso análogo: "1. É vedado a agentes públicos, nos três meses que antecedem a eleição, realizar propaganda institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas, excetuadas grave e urgente necessidade e produtos e serviços com concorrência no mercado (Art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97). 2. Essa regra, embora em princípio inaplicável a esferas administrativas cujos cargos não estejam sob disputa (Art. 73, § 3º), não tem natureza absoluta e não autoriza publicidade em benefício de candidato de circunscrição diversa, em completa afronta ao Art. 37, § 1º, da CF/88 e de modo a afetar a paridade de armas entre postulantes a cargo eletivo."(REspe nº 1563-88, Relator Min. Herman Benjamin, DJE de 17.10.2016). 21. Assim, o recurso do Ministério Público Eleitoral deve ser parcialmente provido para reconhecer a prática de conduta vedada, com a condenação de Mira Rocha e Robson Rocha. A condenação não deve alcançar Izabel Souza da Silva, pois, embora ela tenha assinado rescisões de contratos temporários no período vedado, não existe demonstração de que tivesse vínculo com campanhas eleitorais, que seria necessária no caso concreto, já que as rescisões não ocorreram na circunscrição do pleito, hipótese em que haveria presunção absoluta de conduta vedada. Ademais, não há prova de que sua atuação tenha sido diversa da dos demais Secretários Municipais, que teriam implementado decisão imputável ao Prefeito. Multa diária pelo descumprimento de ordem judicial 22. O momento do julgamento das ações era o mais adequado para o TRE/AP decidir sobre se devida multa pelo descumprimento de ordem judicial. Caracterizado o descumprimento da ordem judicial, é devida a multa diária previamente cominada. Sendo o montante atingido (R\$ 790.000,00) excessivo, fica reduzido, como facultado pelo Art. 537, § 1º, do CPC/2015, para R\$ 50.000,00. Conclusão 23. Recursos ordinários interpostos por Elizalmira do Socorro Rocha Arraes Freires nas AIJEs nos 2211-31 e 2229-52 e nas Representações nos 2209-61, 2220-90 e 2227-82 não providos, mantida a cassação do mandato, a inelegibilidade e a multa. 24. Recursos ordinários interpostos por Robson Santana Rocha Freires nas AIJEs nos 2211-31 e 2229-52 e nas Representações nos 2209-61, 2220-90 e 2227-82, parcialmente providos para afastar a imposição de multa, mantida a inelegibilidade. 25. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral na AIME nº 2250-28 provido e recursos ordinários interpostos pelo MPE e por Haroldo Wilson Leal Abdon na AIME nº 10-32 parcialmente providos para aplicar nova pena de cassação do mandato de Elizalmira do Socorro Rocha Arraes Freires. 26. Recursos ordinários interpostos pelo Ministério Público Eleitoral contra Marcos José Reátegui Souza na AIME nº 10-32 e na AIJE nº 2229-52 desprovidos. 27. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral na representação nº 2230-37 parcialmente provido para reconhecer a prática de conduta vedada, impondo aos representados Elizalmira do Socorro Rocha Arraes Freires e Robson Santana Rocha Freires multa no valor de R\$ 10.641,00. 28. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral na Representação nº 2230-37 e na AIJE nº 2229-52 parcialmente providos para considerar devida a multa diária imposta a Robson Santana Rocha Freires pelo descumprimento de ordem judicial, com redução do seu valor para R\$ 50.000,00. Histórico da demanda 1. Trata-se de 8 ações trazidas para julgamento conjunto, por força da conexão e do Art. 96-B da Lei nº 9.504/1997: AIMEs nos 2250-28 e 10-32, AIJEs nos 2211-31 e 2229-52, representações por captação ilícita de sufrágio nos 2209-61, 2220-90 e 2227-82 e representação por conduta vedada nº 2230-37. O núcleo essencial de todas é a pretensão da cassação dos mandatos da Deputada Estadual Mira Rocha e do Deputado Federal Marcos Reátegui, eleitos no Pleito de 2014, e a punição de Robson Rocha, Prefeito do Município de Santana e irmão de Mira Rocha. 2. Em síntese, a acusação é de que o Município de Santana teria contratado servidores temporários, alegadamente com fundamento no Art. 37, IX, da Constituição, com a finalidade de que votassem e fizessem campanha para os candidatos Mira Rocha e Marcos Reátegui, grande parte dos quais teve os seus contratos rescindidos após as eleições. As contratações representariam abuso de poder político e econômico e configurariam captação ilícita de sufrágio e as demissões, após as

eleições, conduta vedada. 3. O Ministério Público Eleitoral é o autor de quatro das ações (AIME nº 10-32, AIJE nº 2229-52, representações nos 2227-82 e 2230-37); Haroldo Wilson Leal Abdon, primeiro suplente da Deputada Estadual Mira Rocha, de três (AIME nº 2250-28, AIJE nº 2211-31 e representação nº 2209-61); e o Partido da Pátria Livre, de que é filiado Haroldo Abdon, uma (representação nº 2220-90). Patrícia Lima Ferraz, primeira suplente do Deputado Federal Marcos Reátegui, ingressou como assistente do Ministério Público nas quatro ações por ele propostas. 4. Em 2.12.2015, o TRE/AP julgou as duas AIMEs improcedentes. Em 31.8.2016, as duas AIJEs e as quatro representações receberam juízo de improcedência em relação a Marcos Reátegui, mas foi cassado o mandato de Mira Rocha, sendo ela e o irmão, Robson Rocha, declarados inelegíveis, com aplicação de multa. 5. Nesse segundo julgamento, foram julgados procedentes pedidos formulados contra Antônio Gilberto Souza Paiva, coordenador da Casa da Juventude de Santana, e improcedentes aqueles feitos em face de Rosemiro Rocha, pai de Mira Rocha e Robson Rocha. Nos dois casos, não foram apresentados recursos. Pelo contrário, o Ministério Público recorre contra a improcedência do seu pedido de condenação de Izabel Souza da Silva, Secretária Municipal de Administração do Município de Santana, pela prática de conduta vedada. Alegação de litispendência e modificação do resultado do julgamento supostamente por força de mudança da composição do tribunal a quo. 6. Embora o conjunto fático principal seja o mesmo para as oito ações, não há plena identidade de provas entre aquelas julgadas em primeiro lugar e as posteriores, tendo sido feitas novas oitivas de testemunhas, além de busca e apreensão de documentos. Igualmente não existe identidade das consequências jurídicas das ações. Esses fatos já seriam hábeis para justificar que o TRE/AP chegasse a conclusões diversas no julgamento do segundo grupo de processos. 7. Ademais, quando do julgamento das demais ações, não tinha ocorrido, como ainda não ocorreu, o trânsito em julgado das duas AIMEs. Assim, não estavam os participantes do segundo julgamento vinculados ao resultado do primeiro, pois este era precário, uma vez que sujeito a recursos para o TSE. 8. A discussão sobre existência ou não de litispendência e a alteração do entendimento do tribunal a quo não têm relevância prática no caso concreto, já que todos os processos estão sendo julgados em conjunto pelo TSE. Se todos os oito processos tivessem sido julgados improcedentes na origem, isso não impediria que este Tribunal Superior chegasse a conclusão diversa. Contratação de servidores temporários no Município de Santana

- abuso de poder e captação ilícita de sufrágio 9. Em tese, é possível a hipótese de prova do ilícito eleitoral forte apenas em prova testemunhal. O que o Art. 368-A do Código Eleitoral veda é a perda do mandato com prova testemunhal exclusiva e singular, ou seja, não se admite a perda de mandato com base exclusivamente no depoimento de uma única pessoa. 10. Não é o caso dos autos, porém, onde há, também, prova documental, em especial da celebração e renovação de um grande número de contratos por prazo determinado, supostamente para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Consta dos autos CD contendo cópia digitalizada de, entre contratações novas e renovações, 443 avenças em 2013 e 638 em 2014. 11. A prova testemunhal produzida, com depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas e informantes apresentados pela acusação, em conjunto com a prova documental, que demonstra grande aumento nos contratos temporários celebrados no ano de 2014, confirma a acusação de contratação de expressivo número de servidores temporários pelo Município de Santana, em prol da campanha eleitoral da irmã do Prefeito, conduta configuradora de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político e econômico. 12. Clara a responsabilidade não só de Robson Rocha, responsável pelas contratações, como da candidata Mira Rocha, principal beneficiária do esquema e participante ativa dele, a atuar em unidade de desígnios com seu irmão. Impossibilidade da condenação do não candidato por captação ilícita de sufrágio 13. Somente o candidato tem legitimidade para responder pela captação ilícita de sufrágio prevista no Art. 41-A da Lei nº 9.504/1997. Precedentes do TSE. Insuficiência do quadro probatório para condenação de Marcos Reátegui 14. Tendo sido julgados improcedentes os pedidos formulados contra Marcos Reátegui nas cinco ações em que ele era réu, foram interpostos recursos pelo Ministério Público Eleitoral na AIME nº 10-32 e na AIJE nº 2229-52. 15. Nas ações que tratam de abuso de poder, como a AIME e a AIJE, exige-se, além de que o

candidato tenha se beneficiado dele, que as circunstâncias que o caracterizam tenham gravidade, nos termos do inciso XVI do Art. 21 da Lei das Inelegibilidades. 16. "Com a alteração pela LC 135/2010, na nova redação do inciso XVI do Art. 22 da LC 64/90, passou-se a exigir, para configurar o ato abusivo, que fosse avaliada a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, devendo-se considerar se, ante as circunstâncias do caso concreto, os fatos narrados e apurados são suficientes para gerar desequilíbrio na disputa eleitoral ou evidente prejuízo potencial à lisura do pleito" (REspe 822-03/PR, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 4.2.2015). 17. Embora certo que houve pedido de votos para Marcos Reátegui, não há prova suficiente de que ele tenha se beneficiado das condutas configuradoras do abuso de poder com a gravidade que seria necessária para o reconhecimento da procedência de AIJE ou AIME, pois parte significativa da prova testemunhal é no sentido de que a exigência de voto e trabalho em campanha se voltava para a candidata Mira Rocha, havendo apenas pedido de votos para Marcos Reátegui. Conduta vedada do Art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 18. Sendo incontroverso que ocorreram rescisões de contratos temporários após as eleições, mas antes da posse dos eleitos, a questão que se coloca é se seria possível a configuração de conduta vedada, uma vez que o inciso V do Art. 73 da Lei nº 9.504/1997 traz a restrição "na circunscrição do pleito" e, no caso, os fatos aconteceram no âmbito municipal e as eleições se referiam ao âmbito estadual e federal. 19. No caso da realização da conduta tipificada no inciso V do Art. 73 na circunscrição do pleito, existe presunção absoluta de prática de conduta vedada; tratando-se de circunscrição diversa, não há essa presunção, podendo, em tese, os atos referidos no dispositivo serem praticados de forma lícita. Todavia, caracteriza-se a conduta vedada se demonstrada a conexão com o processo eleitoral. 20. Essa conclusão pode ser extraída da conclusão a que chegou o TSE em caso análogo: "1. É vedado a agentes públicos, nos três meses que antecedem a eleição, realizar propaganda institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas, excetuadas grave e urgente necessidade e produtos e serviços com concorrência no mercado (Art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97). 2. Essa regra, embora em princípio inaplicável a esferas administrativas cujos cargos não estejam sob disputa (Art. 73, § 3º), não tem natureza absoluta e não autoriza publicidade em benefício de candidato de circunscrição diversa, em completa afronta ao Art. 37, § 1º, da CF/88 e de modo a afetar a paridade de armas entre postulantes a cargo eletivo." (REspe nº 1563-88, Relator Min. Herman Benjamin, DJe de 17.10.2016). 21. Assim, o recurso do Ministério Público Eleitoral deve ser parcialmente provido para reconhecer a prática de conduta vedada, com a condenação de Mira Rocha e Robson Rocha. A condenação não deve alcançar Izabel Souza da Silva, pois, embora ela tenha assinado rescisões de contratos temporários no período vedado, não existe demonstração de que tivesse vínculo com campanhas eleitorais, que seria necessária no caso concreto, já que as rescisões não ocorreram na circunscrição do pleito, hipótese em que haveria presunção absoluta de conduta vedada. Ademais, não há prova de que sua atuação tenha sido diversa da dos demais Secretários Municipais, que teriam implementado decisão imputável ao Prefeito. Multa diária pelo descumprimento de ordem judicial 22. O momento do julgamento das ações era o mais adequado para o TRE/AP decidir sobre se devida multa pelo descumprimento de ordem judicial. Caracterizado o descumprimento da ordem judicial, é devida a multa diária previamente cominada. Sendo o montante atingido (R\$ 790.000,00) excessivo, fica reduzido, como facultado pelo Art. 537, § 1º, do CPC/2015, para R\$ 50.000,00. Conclusão 23. Recursos ordinários interpostos por Elizalmira do Socorro Rocha Arraes Freires nas AIJEs nos 2211-31 e 2229-52 e nas Representações nos 2209-61, 2220-90 e 2227-82 não providos, mantida a cassação do mandato, a inelegibilidade e a multa. 24. Recursos ordinários interpostos por Robson Santana Rocha Freires nas AIJEs nos 2211-31 e 2229-52 e nas Representações nos 2209-61, 2220-90 e 2227-82, parcialmente providos para afastar a imposição de multa, mantida a inelegibilidade. 25. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral na AIME nº 2250-28 provido e recursos ordinários interpostos pelo MPE e por Haroldo Wilson Leal Abdon na AIME nº 10-32 parcialmente providos para aplicar nova pena de cassação do mandato de Elizalmira do Socorro Rocha Arraes Freires. 26. Recursos ordinários interpostos pelo Ministério Público Eleitoral contra Marcos José Reátegui Souza na AIME nº 10-32 e na AIJE nº 2229-52 desprovidos.

27. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral na representação nº 2230-37 parcialmente provido para reconhecer a prática de conduta vedada, impondo aos representados Elizalmira do Socorro Rocha Arraes Freires e Robson Santana Rocha Freires multa no valor de R\$ 10.641,00. 28. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral na Representação nº 2230-37 e na AIJE nº 2229-52 parcialmente providos para considerar devida a multa diária imposta a Robson Santana Rocha Freires pelo descumprimento de ordem judicial, com redução do seu valor para R\$ 50.000,00. (TSE - RO: 00022303720146030000 MACAPÁ - AP, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 06/04/2018). A regra geral é que os atos administrativos de remoção, transferência e relocação de servidores efetivos ou comissionados no âmbito do Município (seja internamente ou entre órgãos municipais) são permitidos e lícitos em 2026, inclusive se realizados de ofício. A vedação do Art. 73, V, da Lei 9.504/1997 refere-se unicamente à circunscrição do pleito. Como os cargos municipais não estão sob disputa no pleito de 2026 (eleições estaduais/federais), os servidores municipais não sofrem essa limitação funcional.

Concessão, supressão ou alteração de gratificações, adicionais, funções gratificadas e demais vantagens remuneratórias, distinguindo os atos permitidos daqueles vedados pela legislação eleitoral?

O Município possui autonomia legislativa e administrativa para conceder, alterar ou extinguir gratificações, adicionais, funções gratificadas e reajustes remuneratórios ao funcionalismo ao longo de 2026. As restrições de recomposição remuneratória e supressão de vantagens do Art. 73, V e VIII, vinculam exclusivamente os entes governamentais envolvidos de forma direta no pleito geral de 2026. A municipalidade resta dispensada de tais vedações eleitorais, submetendo-se apenas aos controles ordinários da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Nomeação, contratação, admissão, convocação, exoneração e demissão de servidores, abrangendo cargos efetivos, comissionados, temporários e contratações decorrentes de processos seletivos e concursos públicos?

Como já registrado, as restrições à nomeação e contratação de servidores públicos de que trata o Art. 73, V, da Lei 9.504/1997 são de incidência estrita, aplicando-se de forma exclusiva aos agentes das esferas governamentais em disputa.

A Prefeitura pode realizar livremente a admissão e a demissão de servidores (incluindo provimento de cargos efetivos por aprovados em concurso, contratações temporárias, demissões de pessoal e nomeações de comissionados) sem qualquer restrição temporal em 2026. Como não há pleito municipal em 2026, as prefeituras não estão sujeitas à vedação temporal do trimestre que antecede a eleição, sendo inaplicáveis aos servidores municipais as limitações do Art. 73, V, da Lei 9.504/1997.

Possibilidade de criação ou alteração de cargos, funções e estruturas administrativas durante o período eleitoral?

É lícita a iniciativa do Executivo Municipal de enviar projetos de lei destinados a reorganizar secretarias, criar cargos públicos e prover tais novas vagas imediatamente no período eleitoral de 2026. Como não há cargos municipais no escrutínio das Eleições Gerais de 2026, a Prefeitura não se depara com os óbices decorrentes do Art. 73, V, da Lei 9.504/1997 preservando sua autonomia de reorganização administrativa de pessoal.

Limitações quanto à realização de concursos públicos, homologações, convocações e posses?

A realização de certames públicos, bem como as homologações de resultados e as respectivas convocações e posses no âmbito do Município estão liberadas em 2026. A barreira temporal de homologação até o dia 03/07/2026 (exigida pelo Art. 73, V, c) aplica-se tão-somente às esferas federal e estadual no ano das Eleições de

2026. Os concursos de ordem municipal podem ser homologados e providos livremente em qualquer período.

Restrições relativas à publicidade institucional, pronunciamentos oficiais, inauguração de obras, utilização de bens públicos, distribuição gratuita de bens, benefícios e programas sociais?

Quanto à publicidade institucional e pronunciamentos (Art. 73, VI, b e c, da Lei Eleitoral), tem-se que o Município está isento da suspensão obrigatória de publicidade institucional no trimestre eleitoral, conforme expressa previsão do Art. 73, § 3º. A divulgação de atos e programas de gestão municipal é permitida, vedando-se unicamente a inclusão de marcas ou menções promocionais direcionadas a candidatos do pleito de 2026.

Quanto às inaugurações de obras (Art. 77 da Lei Eleitoral), tem-se que os agentes públicos municipais que não ostentem a condição de candidato em 2026 podem participar e realizar inaugurações normalmente. Veda-se apenas o comparecimento de candidatos do pleito de 2026 ao evento e a promoção eleitoral.

Quanto à utilização de bens públicos (Art. 73, I, da Lei Eleitoral), mantém-se de forma estrita e nacional a vedação de ceder ou usar bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio municipal em benefício de candidaturas, partidos ou coligações gerais.

Quanto à distribuição de bens e benefícios (Art. 73, § 10, da Lei Eleitoral) e emendas parlamentares, entendia-se que era lícita a distribuição gratuita de bens e a instituição de novos programas sociais locais de iniciativa do Município nas eleições gerais. O TSE tinha pacificado o entendimento de que os convênios e a liberação de emendas parlamentares impositivas não configuram doação ou distribuição gratuita para efeitos de violação ao Art. 73, § 10, visto que se tratam de repasses públicos dotados de vinculação constitucional obrigatória (Cf. TSE - RO-El: 060038425 PALMAS - TO, Relator: Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Data de Julgamento: 06/05/2021, Data de Publicação: 26/05/2021). Contudo, em conformidade com a decisão na Medida cautelar na ADI 7697, Rel. Min. Flávio Dino, a execução de novos programas ou a entrega de bens financiados por emendas no ano eleitoral de 2026 dependem obrigatoriamente do cumprimento concomitante dos requisitos de transparência e rastreabilidade. Então, não há direito absoluto de gastar a verba impositiva sem que o Município atenda, de forma motivada, às exigências técnicas. Vejamos:

REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. DISPOSITIVOS QUE TRATAM DAS EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PÚBLICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A CRITÉRIOS DE ORDEM TÉCNICA A SEREM VERIFICADOS PELO PODER EXECUTIVO. FUNÇÃO TÍPICA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NORMAS ORÇAMENTÁRIAS JÁ EM VIGOR EXPRIMEM UM QUANTITATIVO EXPRESSIVO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE EXECUÇÃO IMPOSITIVA. PERIGO DE DANO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS ATÉ REGULAMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS DE ORDEM TÉCNICA PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO, NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. MEDIDA

CAUTELAR REFERENDADA. 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em face de dispositivos constitucionais introduzidos pelas Emendas Constitucionais nº 86/2015, nº 100/2019, nº 105/2019 e nº 126/2022, que alteraram substancialmente o regime orçamentário nacional. 2. Legitimidade ativa universal do partido político autor, que conta com representação no Congresso Nacional, na forma do Art. 103, VIII, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Presença dos requisitos suficientes à parcial

concessão da medida cautelar para atribuição de interpretação conforme aos dispositivos impugnados. Probabilidade do direito verificada a partir da necessidade do estabelecimento de procedimento de verificação do atendimento dos critérios de ordem técnica para a execução das emendas impositivas, à luz da Constituição Federal, normas legais e regulamentares. Perigo na demora decorrente do fato de que as normas orçamentárias já em vigor exprimem um expressivo quantitativo de emendas parlamentares de execução impositiva. 4. Não é compatível com a Constituição Federal a execução de emendas ao orçamento que não obedeçam a critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade, de modo que fica impedida qualquer interpretação que confira caráter absoluto à impositividade de emendas parlamentares. 5. É dever do Poder Executivo aferir, de modo motivado e transparente, se as emendas parlamentares estão aptas à execução, conforme requisitos técnicos constantes da Constituição Federal, normas legais e regulamentares. 6. A execução das emendas parlamentares impositivas, quaisquer que sejam as modalidades existentes ou que venham a ser criadas, somente ocorrerá caso atendidos, de modo motivado, os requisitos, extraídos do texto da Constituição Federal e das normas infraconstitucionais aplicáveis, sem prejuízo de outras regras técnicas adicionalmente estabelecidas em níveis legal e infralegal, conforme rol exemplificativo que se segue: a) Existência e apresentação prévia de plano de trabalho, a ser aprovado pela autoridade administrativa competente, verificando a compatibilidade do objeto com a finalidade da ação orçamentária, a consonância do objeto com o programa do órgão executor, a proporcionalidade do valor indicado e do cronograma de execução; Compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual;

Efetiva entrega de bens e serviços à sociedade, com eficiência, conforme planejamento e demonstração objetiva, implicando um poder-dever da autoridade administrativa acerca da análise de mérito; d) Cumprimento de regras de transparência e rastreabilidade que permitam o controle social do gasto público, com a identificação de origem exata da emenda parlamentar e destino das verbas, da fase inicial de votação até a execução do orçamento; e) Obediência a todos os dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas. 7. Sustada a execução de emendas impositivas até que os poderes Legislativo e Executivo, em diálogo institucional, regulem os novos procedimentos conforme a presente decisão, sem prejuízo de obras efetivamente já iniciadas e em andamento, conforme atestado pelos órgãos administrativos competentes, ou de ações para atendimento de calamidade pública formalmente declarada e reconhecida. 8. Medida cautelar referendada. (STF - ADI - 7697 DF, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024).

O impacto eleitoral dessa decisão é que a distribuição de benefícios ou o início de obras com verbas de emendas sem o cumprimento dessas regras de rastreabilidade (como a identificação nominal do parlamentar autor e o destino final da verba) afasta a tese de "ato vinculado impositivo" e qualifica-se como abuso de poder político e econômico (Art. 22 da LC 64/90), passível de cassação e inelegibilidade dos envolvidos.

Demais condutas vedadas aos agentes públicos municipais durante o período eleitoral, com indicação dos respectivos fundamentos legais e das exceções admitidas pela legislação e pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral?

Não se aplicam aos agentes municipais as condutas vedadas locais do calendário eleitoral da eleição geral. Todavia, os gestores municipais respondem por restrições gerais de natureza absoluta (como o uso de materiais públicos de que trata o Art. 73, II, e o desvio de finalidade eleitoral em mídias sociais do município). Entretanto, a condenação exige a prova inequívoca do desvio de finalidade (abuso de poder político) em proveito de candidatos das Eleições de 2026. Embora as condutas vedadas possuam caráter objetivo, não se estende a responsabilidade quando ausente a demonstração de benefício eleitoral.

Solicita-se, ainda, que o parecer esclareça os marcos temporais de incidência de cada vedação, bem como apresente orientação

prática destinada às Secretarias Municipais, a fim de assegurar a conformidade dos atos administrativos com a legislação eleitoral vigente?

Os prazos do calendário eleitoral que iniciam em 01/01/2026 (para empenhos e benefícios do § 10), 07/04/2026 (para vedações de revisão geral do inciso VIII) e 04/07/2026 (para restrição de pessoal e homologações do inciso V) não se aplicam aos atos de pessoal e programas sociais do Município. Toda a rotina de gestão de recursos humanos e de assistência social municipal transcorre de forma regular e sem barreira de prazos durante o ano das Eleições de 2026. Quanto à gestão de pessoal, pode-se prosseguir normalmente com nomeações, contratações, posses e relotações funcionais unilaterais, mantendo sua autonomia administrativa ordinária. Quanto à execução assistencial e de emendas, deve-se orientar as Secretarias Municipais (especialmente de Obras, Saúde e Assistência Social), que não iniciem a execução de qualquer recurso decorrente de emenda impositiva (individual, Pix ou de bancada) sem a aprovação prévia e motivada de um Plano de Trabalho técnico, o qual demonstre a proporcionalidade dos valores indicados e do cronograma físico-financeiro. Recomenda-se que a Prefeitura registre a origem exata da emenda (identificando nominalmente o parlamentar) e o destino de cada centavo em plataforma eletrônica e no portal da transparência local, de modo a viabilizar o controle social e impedir o anonimato das verbas (prática vedada pelo STF na ADPF 854). Deve-se, ainda, evitar o uso promocional desses repasses em eventos do Município para exaltar o parlamentar que destinou a verba impositiva violando frontalmente o princípio da impessoalidade, que enseja a caracterização de conduta vedada (Art. 73, IV, da Lei 9.504/1997) e abuso de poder, de modo que a publicidade do ato de entrega do bem ou obra deve ser puramente técnica, sem referências pessoais. Por fim, quanto ao controle de patrimônio e servidores, deve-se coibir estritamente que veículos municipais, prédios públicos ou servidores municipais em horário de expediente regular prestem serviços a comitês de campanhas ou participem de militância em prol de candidaturas gerais de 2026.

O Instituto Brasileiro de Administração Pública - IBAM presta assessoria consultiva, e possui como missão o seguinte:

A missão do IBAM é promover – com base na ética, transparência e sem vínculo político-partidário – o desenvolvimento institucional da Administração Pública, especialmente a municipal, fortalecer sua capacidade de formular políticas, prestar serviços e fomentar o desenvolvimento, objetivando uma sociedade democrática e justa. (Disponível em: <<https://www.ibam.org.br/info/institucional/16>>. Acesso em: Jan, 17.2023.)

SANÇÕES APLICÁVEIS

O descumprimento das vedações previstas no Art. 73 da Lei nº 9.504/1997 sujeita o agente público às seguintes consequências:

Na esfera eleitoral: representação por conduta vedada, com possível deferimento de medida cautelar de suspensão imediata da conduta (Art. 73, § 4º), aplicação de multa ao agente público responsável e ao candidato beneficiado (Art. 73, §§ 4º e 8º), e, quanto ao candidato beneficiado, cassação do registro ou do diploma (Art. 73, § 5º), observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na esfera administrativa: Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do estatuto aplicável, e eventual ação de improbidade administrativa, nos termos do Art. 73, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 c/c a Lei nº 8.429/1992 (com as alterações da Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir dolo específico para a configuração do ato ímprobo).

Na esfera penal: eventuais condutas que possam configurar crimes eleitorais (Arts. 299 e 301) do Código Eleitoral - Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965., Crime no Código Penal - Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Art. 312) ou crimes de abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019), que exigem finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, nos termos do Art. 1º, § 1º), puníveis com detenção ou reclusão, conforme o caso **dentre outros crimes.**

CONCLUSÃO

Conclui-se que o Município de Vassouras – RJ encontra-se sob o regime restritivo das condutas vedadas estabelecido pela Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral para o exercício de 2026.

O Tribunal Superior Eleitoral e orientações de Federações como a Famurs reforçam que o Prefeito ou Agente Público Municipal que agirem em favor de candidatos a governador, deputados ou senadores utilizando a estrutura do município responderá por abuso de poder político e conduta vedada. O apoio político é livre, mas o uso da máquina administrativa municipal em favor de terceiros permanece estritamente proibido.

A observância destas normas não é facultativa, mas um dever funcional de todos os agentes públicos para garantir a lisura do processo democrático. A adoção das medidas preventivas recomendadas é essencial para evitar litígios judiciais e sanções pessoais aos gestores. A Procuradoria Geral do Município permanece à disposição para analisar casos concretos e oferecer o suporte necessário à manutenção da legalidade administrativa.

RESPOSTAS OBJETIVAS QUESTIONAMENTOS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO:

Possibilidade de cessão de servidores públicos a outros órgãos ou entidades e de recebimento de servidores cedidos durante o período vedado?

A proibição do Art. 73, III, da Lei nº 9.504/97 e Art. 15, inc. III, da Res.-TSE nº 23.735/2024 (com as alterações da Res.-TSE nº 23.757/2026) abrange os servidores públicos, compreendendo os estatutários, empregados públicos e servidores temporários.

Veda-se qualquer movimentação funcional por parte do gestor que possa, em desvio de finalidade, alterar o quadro de servidores. A cessão ou recebimento de servidores municipais entre órgãos ou entes públicos são lícitos, desde que observada a legislação estatutária regente.

A vedação se aplica na cessão de servidor público ou empregado da administração direta ou indireta ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal.

O uso de recursos humanos é estritamente regulado para evitar o aparelhamento da máquina pública no inciso III do Art. 73:

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;”, ou seja, é vedada a cessão de servidor ou empregado da Administração Pública ou a utilização de seus serviços durante o horário de expediente.

Tais restrições visam impedir que o vínculo funcional seja utilizado como moeda de troca eleitoral ou instrumento de pressão política sobre o funcionalismo público municipal.

Ressalva legal: A participação de servidores licenciados.

O servidor licenciado, fora do horário de trabalho ou em gozo de férias poderá participar de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação (em relação às férias, vide a Resolução TSE nº 21.854, Acórdão de 01/07/2004, relator Ministro Luiz Carlos Lopes Madeira).

Importante mencionar o julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sobre o tema:

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL JULGADA IMPROCEDENTE. CESSÃO DE SERVIDORES PARA COMITÊ DE CAMPANHA. CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73, INCISO III DA LEI Nº 9.504/1997 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO À PARTICIPAÇÃO, BEM COMO PEDIDO DE VOTOS. MERA REUNIÃO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO MASSIVA A INFLUENCIAR O PLEITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO. I – A

controvérsia cinge-se a verificar se o convite à participação de funcionários de empresa terceirizada da Prefeitura, em evento político, realizado dois dias antes da votação do primeiro turno, em 2020, do qual participaram o então candidato à reeleição ao cargo de

Prefeito do Município de Rio das Ostras MARCELINO CARLOS DIAS BORBA, seu vice LUIZ ANTONIO FRANÇA FERRAZ e o vereador ALBERTO MOREIRA JORGE, configura abuso do poder político, nos termos do artigo 22 da LC 64/90, assim como a conduta vedada prevista no art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997. II – Analisando-se as notícias e áudios colacionados na inicial, nota-se que as supostas “denúncias” são anônimas, não constituindo prova, consoante jurisprudência pacífica do STJ: “Denúncia anônima não é prova, nem mesmo indiciária; é mera informação, podendo até justificar iniciais providências investigatórias pela polícia ou Ministério Público, mas jamais fundamentar restrições a direitos fundamentais” (STJ – HC: 229358 PR 2011/0310080–9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de julgamento: 03/03/2015, T5 – QUINTA TURMA, Data da Publicação: DJe 12/03/2015. III– Conduta Vedada. Art. 73, inciso III da Lei nº 9.504/97. Inocorrência. Não obstante tenha a reunião ocorrido durante o horário de expediente e às vésperas do pleito municipal, o arcabouço probatório coligido nos autos não permite concluir que tenha havido desvio de finalidade, pelo administrador público, para a utilização de servidores públicos em atos de campanha eleitoral. Os depoimentos testemunhais são categóricos no sentido da ausência de discurso ou manifestação, ainda que de forma subentendida, em prol da candidatura dos recorridos. Inexistência de prova robusta, necessária para atrair as reprimendas jurídicas do art. 73, § 4º e 5º da Lei nº 9.504/97. Jurisprudência do TSE. IV– Abuso de Poder Político. Não caracterização. Aspecto qualitativo. Inexistência de desvio de finalidade. Não há comprovação, nos autos, de que a atuação dos agentes públicos tenha sido viciada, isto é, que os recorridos tenham agido com a finalidade de atender interesses privados, notadamente os relativos à campanha eleitoral vindoura, desviando-se do propósito das ações administrativas, que devem ter como móvel o interesse público. Ausência de prova nos autos de que tenha sido empregada coação, pelo recorrido Marcelino, para que os funcionários da empresa Terrapleno comparecessem à reunião. Provas testemunhais categóricas no sentido de que foram convidadas pelo encarregado da empresa Terrapleno e que não se sentiram coagidas a comparecerem à reunião. Não se demonstrou a existência de qualquer pedido de votos, tampouco uma suposta coação exercida pelos recorridos para que os funcionários votassem neles, como forma de garantirem seus empregos. Precedentes do TSE e deste Regional. Aspecto quantitativo. Não há, nos autos, qualquer elemento para que se entenda que houve participação massiva no referido evento, a ponto de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral. V– Desprovisionamento do recurso, com manutenção integral da sentença de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(TRE-RJ - REL: 06016685220206190184 RIO DAS OSTRAS - RJ 060166852,

Relator: Des. Alessandra De Araujo Bilac Moreira Pinto, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data de Publicação: 10/06/2022) (grifo nosso)

Remoção, transferência e relocação de servidores efetivos e comissionados, indicando as hipóteses permitidas e vedadas?

A proibição do Art. 73, inc. V, da Lei nº 9.504/97 e Art. 15, inc. V, da Res.-TSE nº 23.735/2024 (com as alterações da Res.-TSE nº 23.757/2026) aplica-se apenas à circunscrição eleitoral do ente federativo cujo cargo esteja em disputa, mas também possui ressalvas:

Ressalva Legal:

Nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

Nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 3 (três) meses antes do pleito;

Nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo

A regra geral é que os atos de remoção, transferência e relocação de servidores efetivos e comissionados são permitidos em 2026 para o Município, pois a vedação do inciso V do Art. 73 da Lei nº 9504/97

aplica-se somente à circunscrição do pleito pelos fundamentos com maior detalhamento abordado na questão 3 (a seguir).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CONDUTAS VEDADAS. ART. 73, I, III, V E § 10, DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ART. 22 DA LC 64/90. 1. No decurso

monocrático, manteve-se acórdão do TRE/MG em que se acolheu a prejudicial de decadência em virtude da não formação de litisconsórcio passivo necessário, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, no que tange à conduta vedada prevista no Art. 73, V, da Lei 9.504/97; e se julgou procedentes em parte os pedidos na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em desfavor dos agravados, reeleitos para os cargos majoritários de Elói Mendes/MG em 2020, reconhecendo-se a prática do ilícito do Art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, com incidência de multa de R\$ 5.320,00 ao candidato ao cargo de prefeito. PRELIMINARES CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2.

Esta Corte Superior já assentou que “[a] ausência de oportunidade de sustentação oral não traz danos presumidos à parte, porquanto este Tribunal Superior firmou jurisprudência no sentido de que a sustentação não é ato essencial à defesa, mas mera faculdade conferida às partes” (AgR-REspEl 50-40/RN, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 18/6/2020). 3. Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa pelo fato de o indeferimento do pedido de redesignação do julgamento ter impossibilitado a sustentação oral do patrono da agravante. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O AGENTE RESPONSÁVEL PELA CONDUTA E O CANDIDATO BENEFICIÁRIO. NECESSÁRIO PARA OS CASOS DE CONDUTA VEDADA. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PARA O PLEITO DE 2020. DECADÊNCIA. 4.

Para as Eleições 2020, esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que, nos casos de conduta vedada, exige-se litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável pelo ato e o beneficiário, sendo dispensável apenas quando aquele pratica a ação como mero executor, na qualidade de simples mandatário. 5. Na espécie, a Corte de origem acolheu a decadência, extinguindo o feito, com resolução de mérito, no que se refere à conduta vedada prevista no Art. 73, V, da Lei 9.504/97, uma vez que o secretário municipal de saúde, que assinou o ofício informando a servidora sobre sua remoção, não foi incluído no polo passivo da demanda. 6. Não há elementos nos autos que permitam concluir que o secretário agiu na qualidade de mandatário, na condição de longa manus do chefe do Executivo. Ao contrário, consta do aresto que “[o]s recorridos citaram trecho da sentença no qual o juízo a quo considerou que a transferência ocorreu pelo Secretário Municipal de Saúde e não pelo prefeito e que tal situação já foi objeto de ação própria”. MÉRITO CONDUTA VEDADA DO ART. 73, I, DA LEI 9.504/97. USO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DO CANDIDATO. SÚMULA 24/TSE. 7. De acordo com o Art. 73, I, da Lei 9.504/97, é proibido aos agentes públicos **“ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária”**. 8. No entanto, consoante entendimento doutrinário, **“a mera cessão ou uso de bens, por si só, não caracteriza a conduta vedada. É indispensável que a ação seja desenvolvida em benefício de candidato, partido político ou coligação, causando prejuízo aos demais concorrentes ao pleito”**.

9. Conforme moldura fática do aresto a quo, o primeiro agravado postou, em suas redes sociais, vídeos que consistem em propaganda em favor de sua candidatura, sobre os quais a agravante alega que foram reproduzidas imagens institucionais e de obras públicas dando ênfase à promoção pessoal dos agravados, o que supostamente configuraria a conduta vedada prevista no Art. 73, I, da Lei 9.504/97. 10. Sobre o ponto, a Corte Regional entendeu que “os locais exibidos nos vídeos serviram apenas de pano de fundo à peça publicitária do recorrido” e que não há como se concluir que a estrutura da administração foi utilizada em benefício das candidaturas dos agravados “tão somente porque alguns servidores foram fotografados

em bem público usando máscara verde, sem nenhuma referência à candidatura”. 11. Conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 24/TSE. CONDUTA VEDADA DO ART. 73, III, DA LEI 9.504/97. USO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA CAMPANHA ELEITORAL DOS AGRAVADOS. NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 24/TSE. 12. Consoante o disposto no art. 73, III, da Lei 9.504/97, é vedado aos agentes públicos, servidores ou não, “ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado”. 13. Na espécie, a agravante alega que o secretário de obras públicas e serviços urbanos do Município de Elói Mendes/MG publicou vídeo em sua página pessoal do Facebook para divulgar obra pública de pavimentação, com uso de cor e jingle da campanha dos agravados. Contudo, a Corte de origem registrou que, a despeito de o segundo vídeo mencionar o nome de um dos agravados, as gravações não parecem ter sido veiculadas como apoio explícito à sua candidatura, mas como uma divulgação espontânea do secretário municipal sobre o seu próprio trabalho, e que os vídeos “não demonstram que o servidor foi cedido para realizar atos de campanha durante o horário normal de expediente”. 14. Dessa forma, não se comprovou o uso de servidor público, em horário de expediente, para a campanha eleitoral dos agravados, tampouco qualquer responsabilidade destes pelas imagens veiculadas nos vídeos, de modo que não se configurou a conduta vedada do Art. 73, III, da Lei 9.504/97. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. REMOÇÃO DE SERVIDORA EM PERÍODO VEDADO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DAS CONDUTAS. SÚMULA 24/TSE. 15. Este Tribunal

reconhece que “[o] abuso de poder político configura-se quando a normalidade e a legitimidade do pleito são comprometidas por atos de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas em manifesto desvio de finalidade” (RO-El 0603975-98/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 10/12/2021). No mesmo sentido: AgR-REspEl 0600229-61/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 30/3/2022, entre outros. 16. Acrescente-se que, nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, “para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”. 17. **Quanto à remoção de servidora em período vedado, na perspectiva do abuso de poder político, a Corte Regional concluiu que se tratou de fato isolado sem gravidade para desequilibrar o pleito**. 18. De outra parte, quanto à concessão de auxílios financeiros a pessoas físicas, a Corte a quo reconheceu a prática da conduta vedada prevista no Art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, condenando o primeiro agravado ao pagamento de multa. Contudo, no que se refere ao abuso de poder político, registrou-se que os fatos não tiveram gravidade suficiente para comprometer o equilíbrio e a legitimidade do pleito, uma vez que “a prova testemunhal demonstrou que os benefícios já eram concedidos de maneira informal por outros gestores”. 19. Dessa forma, tendo a Corte a quo assentado a ausência de gravidade no que se refere às duas condutas analisadas, a modificação desse entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que incide, mais uma vez, no óbice da Súmula 24/TSE. CONCLUSÃO. 20. Conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, “nem toda conduta vedada acarreta, de modo automático e objetivo, a perda do diploma, cabendo à Justiça Eleitoral exercer juízo de proporcionalidade entre o ilícito perpetrado e a sanção a ser imposta” (AgR-REspEl 425-21/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 27/8/2019). 21. No caso dos autos, conquanto se caracterize a conduta vedada do Art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, o menor grau de reprovabilidade do ato e a incapacidade de interferir no equilíbrio do pleito afastam a necessidade de punição mais severa, sendo suficiente a multa imposta ao primeiro agravado pelo TRE/MG. 22. Agravo interno a que se nega provimento. (TSE - REspEl: 06015305320206130281 ELÓI MENDES - MG 060153053,

Relator.: Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 01/12/2022, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 254) (grifo nosso)

Concessão, supressão ou alteração de gratificações, adicionais, funções gratificadas e demais vantagens remuneratórias, distinguindo os atos permitidos daqueles vedados pela legislação eleitoral?

Nomeação, contratação, admissão, convocação, exoneração e demissão de servidores, abrangendo cargos efetivos, comissionados, temporários e contratações decorrentes de processos seletivos e concursos públicos? 5) Possibilidade de criação ou alteração de cargos, funções e estruturas administrativas durante o período eleitoral; 6) Limitações quanto à realização de concursos públicos, homologações, convocações e posses?

Para responder estes questionamentos (no qual também se inclui o questionamento 2 supracitado, importante citar o teor do Art. 73, incisos V e VIII:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, *ex officio*, remover, transferir ou exonerar servidor público, **na circunscrição do pleito**, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

a transferência ou remoção *ex officio* de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

(...)

VIII - fazer, **na circunscrição do pleito**, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no Art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos. (grifo nosso)

A proibição do Art. 73, V e VIII da Lei nº 9.504/97, conforme já mencionado no bojo deste Parecer não se aplica ao Município, pelos motivos já exarados e em decorrência do disposto no Art. 86 do Código Eleitoral, Lei nº 4.737/1965, cujo teor é seguinte: “Art. 86. Nas eleições presidenciais, a circunscrição serão País; nas eleições federais e estaduais, o Estado; e nas municipais, o respectivo município.”.

Considerando que a eleição neste ano não se trata de eleições municipais e sim eleições gerais (federal e estadual), algumas vedações não aplicam diretamente ao Município. Cabe lembrar que o tocante a criação de despesa pública deverão ser observadas as normas de finanças públicas em especial a LC nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

É possível depreender-se a partir de detida pesquisa de jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a vedação do Art. 73, V, é aplicada de forma consistente e rigorosa aos gestores municipais **durante as eleições municipais**, encontrados nos julgados citados neste Parecer, confirmando a punição de prefeitos por contratações irregulares em ano de eleição municipal.

No julgado abaixo ainda que se tratasse de reeleição do Prefeito o TRE/CE entendeu que conceder gratificação a uma “quantia insignificativa nos quadros” não configurou violação do inciso VIII do Art. 73:

Eleições 2020. Recurso. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Conduta vedada. Propaganda institucional em período vedado. Revisão geral da remuneração dos servidores públicos. Não configuração. Abuso de poder não caracterizado. Sentença mantida. Conhecimento e desprovemento do recurso. 1. Cuidam os autos de recurso interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a presente ação de investigação judicial eleitoral. 2. Narra a inicial que o então Prefeito e candidato à reeleição Ivo Ferreira Gomes estaria abusando do poder político mediante a realização de condutas vedadas consistentes em realização de publicidade institucional no período proibido e revisão geral da remuneração dos servidores públicos, nos termos do Art. 73, incisos VI e VIII c/c Art. 22 da Lei nº 64/90. 3. De logo, convém destacar que, em razão de tratar-se de ação de investigação judicial eleitoral, não cabe na presente ação a aplicação de multa aos Representados, tendo em vista a ausência de previsão legal no inciso XIV do Art. 22 da Lei nº 64/90. Precedentes deste Regional. 4. Some-se a isso que fora proposta Representação por Conduta Vedada, processo nº 0600115-25.2020.6

.06.0121, julgada na presente ocasião de forma conjunta com estes autos, tratando acerca da suposta publicidade institucional em período proibido, devendo ali serem avaliados os fatos ora narrados sob o viés da conduta vedada, na qual há previsão de aplicação de multa e cassação de diploma. 5. Com relação a realização de publicidade institucional no período proibido, verifica-se que o cerne da demanda consiste em saber se as mensagens postadas através dos perfis privados do então Prefeito e candidato à reeleição configuram (ou não) a conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. 6. Na linha de raciocínio do Tribunal Superior Eleitoral e deste Regional, verifica-se que não é possível conferir ao art. 73, IV, da Lei das Eleições, interpretação extensiva, pois se trata de norma sancionatória. Considerar que a publicidade institucional também se estenderia às redes sociais pessoais de gestores públicos equivaleria a conferir ao aludido comando normativo uma exegese ampliada de seu real sentido e alcance. 7. Ausente no feito comprovação de que as publicações foram custeadas com recursos públicos ou produzidas por meio do uso da máquina pública, bem como não tendo sido utilizados símbolos pertencentes à Prefeitura Municipal, não há como enquadrar as postagens como propaganda institucional nos termos do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Precedentes deste Regional. 8. Já no que tange a suposta conduta vedada de revisão geral da remuneração dos servidores públicos, nos termos do Art. 73, inciso VIII da Lei nº 9.504/97, de logo, convém ressaltar ser incontroversa no feito a concessão da Gratificação por Trabalho Técnico Relevante (GTTR) aos agentes comunitários de saúde em exercício nas Unidades da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, no total de 158 (cento e cinquenta e oito) servidores, nos termos do Ato nº 411/2020 - Gabinete do Prefeito, publicado no o Diário Oficial nº 876 do dia 18 de agosto de 2020, ou seja, no período vedado pela lei acima mencionada. 9. Comprovado, assim, o critério temporal da conduta, passemos a analisar se a concessão de referida gratificação caracteriza ou não a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, nos termos do **Art. 73, inciso VIII da Lei nº 9.504/97. 10. De logo, conforme bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, "não se pode perder de vista que, inobstante a inadequação da oferta de melhorias remuneratórias em período de pré-campanha eleitoral, as circunstâncias fáticas estabelecidas desde o início do ano de 2020, decorrente do alastramento da Pandemia de Covid-19, apresentam-se como justificativa plausível para a concessão da gratificação relatada pela parte recorrente". 11. Além disso, conforme se depreende do Art. 1º, § 3º da Lei nº 2003, de 26 de maio de 2020, ID 11916977, referida gratificação se deu de forma temporária, por curto espaço de tempo, mais precisamente 03 (três) meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. 12. Por fim, cabe asseverar que, de fato, o alcance ser geral ou setorial não descaracterizaria, por si só, a conduta vedada, todavia, a revisão deve atingir servidores que representem quantia significativa dos quadros geridos, conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, o que não se constata nos autos, já que, conforme asseverado pelo próprio Recorrente, foram 158 (cento e cinquenta e oito) servidores beneficiados frente a um total de 5.738 (cinco mil, setecentos e trinta e oito) servidores no Município, ou seja, nem mesmo 3% (três por cento) do total. 13. Diante de tais fatos, resta afastada,**

também, a configuração da conduta vedada constante do Art. 73, inciso VIII da Lei nº 9.504/97. 14. Dessarte, não restando configurada no feito a conduta vedada, abuso simples, muito menos se pode considerar constatado o abuso de poder político, abuso qualificado. 15. Não se pode olvidar que os fatos narrados devem ser apreciados na presente ação pelo viés do abuso de poder, caracterizado como abuso qualificado com gravidade suficiente para macular a legitimidade e lisura do pleito, o que não se vislumbra na ocasião. 16. Assim, outra medida não resta senão manter a sentença do Juízo a quo em todos os seus termos, tendo em vista a inexistência de conduta vedada perpetrada pelos Recorridos, tampouco a configuração de ilícito com aptidão para gerar o desequilíbrio do pleito e caracterizar o abuso de poder. 17. Sentença mantida. 18. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-CE - Acórdão: 060012654 SOBRAL - CE 0600126, Relator.: Des. RAIMUNDO DEUSDETH RODRIGUES JUNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2022, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 47, Data 09/03/2022, Página 33/67) (grifo nosso)

Contudo, em detida pesquisa à jurisprudência **não logrou êxito em localizar um posicionamento consolidado do TSE sobre a aplicação do Inciso V do Art. 73 a Prefeito em ano de Eleição Geral.**

É importante mencionar que diversos manuais de Procuradorias (PGMS, PGE/SP e PGE/RS), e ainda nas orientações da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e o Parecer nº 1604/2026 exarado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM entendem que a vedação do inciso V do Art. 73 da Lei nº 9.504/97 **não se aplica aos agentes públicos municipais** em anos de eleições gerais (federais e estaduais). A chave para essa interpretação está no termo **"na circunscrição do pleito"**, utilizado pela lei. Em uma eleição geral, a circunscrição para os cargos federais (Presidente, Senador, Deputado Federal) é a União, e para os cargos estaduais (Governador, Deputado Estadual/Distrital) é o respectivo Estado e DF. Em relação ao Manual da Procuradoria Geral de Salvador (Disponível em: < <https://www.pgms.salvador.ba.gov.br/portalpgms/blog/2026/07/28/4032/> >, acesso em 08.03.2026).

Texto extraído (citado na íntegra pela cartilha da PGE-PR nas Eleições 2026) do Mestre em Ciências Políticas Djalma Pinto:

Algumas condutas vedadas somente são direcionadas para os agentes públicos da circunscrição do pleito. Outras são de obediência de todos os gestores públicos, independentemente de tratar-se de eleições para os cargos eletivos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, cujos pleitos eleitorais ocorrerem em épocas distintas.

Quando a lei quis restringir a conduta vedada à circunscrição do pleito (federal, estadual ou municipal), assim o fez expressamente, a exemplo do que ocorre com os incisos V e VI, "b" e "c", ambos do artigo 73 da Lei das Eleições. No silêncio da norma, em ano eleitoral aplica-se a conduta vedada aos agentes públicos de todos os entes federativos, a exemplo do que ocorre com a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios (Art. 73, § 10, da LE). (PINTO, Djalma. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2008. p. 233. Grifo acrescido). (Disponível em: https://www.pge.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2026-03/cartilha_2026.pdf. Acesso em 08, 05.2026)

Atenção, o Manual da PGE-SP registra um posicionamento relevante do TSE que modula a regra da circunscrição:

Como visto, a proibição se aplica apenas na "circunscrição do pleito". Assim, nas Eleições de 2024, apenas o Município estará afetado pela proibição, ficando livres a União, os Estados e o Distrito Federal [Parecer GPG 12/2004]. No entanto, merece atenção o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que, ainda que praticada em circunscrição diferente, se for demonstrada a conexão da prática da conduta nº 5 em análise com o processo eleitoral, a infração estará configurada [TSE, 2018, RO 222952].

Ainda que praticada em circunscrição diferente, se for demonstrada a conexão da prática da conduta [...] com o processo eleitoral, a infração estará configurada" (TSE, RO 222952, 2018 — citado pela PGE-SP). (Disponível em: [https://www.portal.pge.sp.gov.br/wp-](https://www.portal.pge.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/manual-de-condutas-proibidas-pela-legislacao-eleitoral-1.pdf)

[content/uploads/2024/02/manual-de-condutas-proibidas-pela-legislacao-eleitoral-1.pdf](https://www.portal.pge.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/manual-de-condutas-proibidas-pela-legislacao-eleitoral-1.pdf). Acesso em 08.05.2026) (grifo nosso)

Mas atenção, ainda que o Art. 73, V formalmente não se aplique ao Município nas eleições gerais, um ato de remoção/transferência municipal que demonstre conexão com o processo eleitoral federal ou estadual pode ser objeto de questionamento sob outros fundamentos de Abuso de poder político (Art. 22 da LC 64/90) ou Improbidade administrativa (Art. 73, § 7º — as condutas vedadas também configuram atos de improbidade).

Importante lembrar que em relação às despesas com pessoal (criação) ainda que estejam dispensadas da vedação eleitoral de 2026 aos Municípios, estes ainda se encontram sob a égide da LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Restrições relativas à publicidade institucional, pronunciamentos oficiais, inauguração de obras, utilização de bens públicos, distribuição gratuita de bens, benefícios e programas sociais.

Para responder este questionamento no tocante a publicidade institucional importante mencionar o Art. 73, VI, "b" c/c §3º do mesmo artigo da Lei nº 9403/97:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

(...)

com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;

(...)

§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. (grifo nosso)

É permitido:

Publicação de atos oficiais (tais como leis e decretos) ou meramente administrativos.

Divulgação de folder com programação cultural e turística, de caráter meramente informativo e sem o viés de propaganda (p.ex., feira do livro, horário dos eventos do projeto e atrações: "Festival da Primavera" etc.)

Release à imprensa sobre conteúdos noticiosos da administração, desde que contenha relato mínimo, neutro e objetivo de determinado ato ou atividade da Administração que seja de interesse público.

Realização de eventos, tais como: 1) comemoração de datas cívicas, históricas e culturais já incorporadas ao calendário do órgão; 2) de caráter técnico científico e com divulgação restrita.

Ainda que o Município não esteja obrigado a suspensão de publicidade institucional, é recomendável cautela e moderação, **evitando-se promoção pessoal ou exaltação de atos/programas de governo e uso de marcas/símbolos da gestão.**

Importante também mencionar que as regras do inciso VII do Art. 73 se aplica ao Município cujo teor é o seguinte:

VII - empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a 6 (seis) vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito;

(Redação dada pela Lei nº 14.356, de 2022) (Vide ADI 7178) (Vide ADI 7182).

Conduta Proibida Empenhar, no primeiro semestre, despesas com publicidade dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito.

Legislação aplicável: Art. 73, inciso VII, da Lei nº 9.504/97 e Art. 15, inc. VII, da Res.-TSE nº 23.735/2024 (com as alterações da Res.-TSE nº 23.757/2026). Obs.: Para as Eleições de 2026, aplica-se o critério do empenho da despesa (Lei nº 14.356/2022): a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos três últimos anos anteriores ao pleito (2023, 2024 e 2025), multiplicada por seis, reajustada pelo IPCA.

Cabe destacar que este Parecer só foi recebido na Procuradoria Geral do Município em 14/07/2026.

Vedações Gerais (Aplicam-se integralmente aos Municípios – itens VII ao XII deste Parecer)

Regras cujo objetivo é evitar o uso de qualquer máquina pública para desequilibrar o pleito. O

silêncio da norma faz com que incidam sobre todas as esferas de governo:

Distribuição gratuita de bens e benefícios: Municípios não podem realizar distribuições gratuitas de bens, valores ou benefícios sociais em ano eleitoral, exceto em casos de calamidade pública ou programas preexistentes em execução orçamentária desde o ano anterior. (Item IX e X deste Parecer.)

Cessão ou uso de bens públicos: É proibido ceder ou usar bens móveis ou imóveis pertencentes à administração municipal em benefício de candidato, partido ou coligação. (Item VII deste Parecer.)

Uso de servidores em horário de expediente: Servidores municipais não podem atuar em campanhas eleitorais durante o seu horário regular de trabalho. O objetivo da norma é impedir o uso de pessoal da administração pública para fins eleitorais durante o expediente. O veto é amplo e engloba todas as categorias funcionais, alcançando servidores comissionados e terceirizados. Vale destacar que o engajamento político e voluntário do servidor é plenamente permitido como ato de cidadania, contanto que ocorra fora do horário de trabalho e observe as regras eleitorais vigentes (Item VIII deste Parecer.)

Vedações Permanentes (item XI).

Em relação a benefícios e programas sociais, há vedação quanto “fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público”. Art. 73, inc. IV, da Lei nº 9.504/97 e Art. 15, inc. IV, da Res.-TSE nº 23.735/2024 (com as alterações da Res.-TSE nº 23.757/2026). **Esta hipótese difere daquela prevista no §10 do Art. 73**, embora ambas exijam interpretação conjunta. Enquanto o dispositivo citado delimita as regras para a entrega de bens e benefícios pela Administração Pública em ano eleitoral, **o foco aqui está no uso político e promocional da ação assistencial**. O objetivo fundamental é punir o desvio de finalidade de programas sociais que servem apenas para impulsionar candidaturas.

Em relação a inaugurações de obras, nos termos do **Artigo 77 da Lei nº 9.504/1997**, é lícita a participação e a condução de inaugurações por agentes públicos municipais que não concorram a cargos nas eleições de 2026. A vedação legal restringe-se a coibir o comparecimento de candidatos do pleito de 2026 a tais atos oficiais, bem como a reprimir qualquer desvio de finalidade para fins de promoção eleitoral. Conforme já mencionado neste Parecer, repese-se que em relação às emendas impositivas (sejam individuais, de bancada ou na modalidade "Pix"), as Secretarias Municipais — principalmente as de Saúde, Assistência Social e Obras — não devem liberar nenhum valor sem que haja, antes, a validação justificada de um Plano de Trabalho técnico. Esse documento precisa comprovar que os custos e os prazos estipulados são proporcionais e adequados. Por fim, é estritamente proibido promover o parlamentar que destinou a verba durante inaugurações ou eventos públicos municipais. Essa prática desrespeita o princípio da impessoalidade e configura conduta vedada pela Lei das Eleições (Art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997), além de abuso de poder. Portanto, qualquer

divulgação ou solenidade de entrega deve ter caráter exclusivamente técnico e sem qualquer menção pessoal.

Em relação às emendas parlamentares de caráter impositivo — sejam individuais, de bancada ou de transferência estruturada (modalidade 'Pix') —, as Secretarias Municipais, notadamente as de Saúde, Assistência Social e Obras, condicionem a liberação de qualquer valor à prévia aprovação de Plano de Trabalho técnico, conforme exigido pelo Art. 184 da Lei nº 14.133/2021 e LC nº 210/2024.

Esse instrumento deve demonstrar, de forma fundamentada e documentada, a proporcionalidade e a adequação dos custos e dos prazos estipulados, observados ainda os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência (Art. 37, *caput*, da CF/1988).

No período eleitoral, a análise técnica do Plano de Trabalho deve adicionalmente verificar a conformidade com as vedações do Art. 73 da Lei nº 9.504/1997, em especial: quanto ao inciso VI, “a” que, tratando-se de obras, verifique-se a existência de contrato ou início anterior de execução, ressalvadas as hipóteses de emergência e calamidade pública.

A inobservância desses procedimentos sujeita o gestor municipal à responsabilização por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992) e eventuais infrações eleitorais (Lei nº 9.504/1997).

Demais condutas vedadas aos agentes públicos municipais durante o período eleitoral, com indicação dos respectivos fundamentos legais e das exceções admitidas pela legislação e pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

As regras eleitorais cujo objetivo é evitar o uso de qualquer máquina pública para desequilibrar o pleito. O silêncio da norma faz com que incidam sobre todas as esferas de governo:

Distribuição gratuita de bens e serviços: Municípios não podem realizar distribuições gratuitas de bens, valores ou serviços de caráter social em ano eleitoral, exceto em casos de calamidade pública ou programas preexistentes em execução orçamentária desde o ano anterior.

Cessão ou uso de bens públicos e serviços públicos: É proibido ceder ou usar bens móveis ou imóveis pertencentes à administração municipal e serviços de caráter assistencial em benefício de candidato, partido ou coligação. A legislação veda o privilégio a candidatos e pré-candidatos no uso de patrimônio público, uma exigência baseada nos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade administrativa. Essa restrição abrange tanto a administração direta quanto a indireta, incluindo autarquias e empresas públicas municipais. O veto atinge ainda os bens que, embora privados, estejam destinados a um serviço público. É o caso das concessionárias de transporte coletivo, cujos ônibus e estruturas não podem ser cedidos ou utilizados para favorecer campanhas políticas.

Uso de servidores em horário de expediente: Servidores municipais não podem atuar em campanhas eleitorais durante o seu horário regular de trabalho, exceto servidores licenciados.

Vedações Permanentes (item XII deste Parecer) - condutas vedadas independentemente do calendário eleitoral, certas condutas são permanentemente vedadas aos agentes públicos em razão dos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e eficiência (Art. 37, *caput* e §1º da CF/1988).

ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL AUSÊNCIA DE NULIDADES. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS DO PREFEITO E DEPUTADO ESTADUAL REELEITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ABUSO DE PODER E PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA . APLICAÇÃO DE MULTA, INELEGIBILIDADE E CASSAÇÃO DO DIPLOMA. PROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL E COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. DETERMINAÇÃO DO RECÔMPUTO DOS VOTOS DO PARLAMENTAR CASSADO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL . PROVIMENTO. 1. Ausência de nulidades. Desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário em relação ao Vice-Prefeito ou aos Secretários Municipais . Ausência de quaisquer indícios de participação ou benefício nas condutas eleitorais ilícitas e vedadas. Inexistência de cerceamento de defesa. 2. Alta reprovabilidade das condutas ilícitas e do abuso de poder político

comprovada. A movimentação da máquina pública por Chefe do Poder Executivo Municipal, em benefício da candidatura do irmão para o cargo de Deputado Estadual, caracteriza abuso de poder político, certificado com vigorosa abundância de provas, as quais atestam a ocorrência de inúmeros desvios de finalidade e de práticas expressamente vedadas pela legislação eleitoral, a saber: **(i) utilização de servidores públicos durante o horário de expediente; (ii) doação indireta de recursos, mediante coação, especialmente na compra de convites para eventos eleitorais, em especial para o "jantar da vitória"; (iii) manipulação de folhas de ponto e de períodos de férias; (iv) alteração do horário de funcionamento da repartição pública para fomentar a realização de atos de campanha; (v) adiantamento de benefícios salariais para forçar a compra de ingressos de eventos destinados à arrecadação de recursos; e (vi) uso de veículo da administração em benefício da campanha.**

3. Comprovação da extrema gravidade na utilização indevida de recursos públicos com flagrante rompimento da isonomia nas eleições. Obtenção por candidato a Deputado Estadual beneficiado, somente no município administrado por seu irmão, de aproximadamente 40% dos votos que recebeu em todo o Estado do Rio Grande do Sul, e quase o dobro de votos do segundo candidato a Deputado Estadual mais votado naquele município. 4. Inexistência de erro grosseiro na interposição dos Recursos Especiais do Ministério Público Eleitoral e da Coligação Independência e Luta para Mudar o Rio Grande. Discussão sobre a forma de execução do julgado. Inaplicável a Súmula 36/TSE. 5. Exigência, ao pleito de 2018, do recômputo dos votos para o cargo de Deputado Estadual, considerando nulos os votos atribuídos ao candidato cassado pela prática de abuso do poder político e econômico. Precedentes. 6. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS de Luís Augusto Barcellos Lara e 9a46ab66, mantendo, dessa forma, o DESPROVIMENTO DE SEUS RECURSOS ORDINÁRIOS E PROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS do Ministério

Público Eleitoral (MPE) e da Coligação Independência e Luta para Mudar o Rio Grande, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, corrigindo a forma de execução do julgado e, assim, DETERMINANDO O RECÔMPUTO DOS VOTOS PARA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL nas eleições de 2018, considerando nulos os votos atribuídos a Luís Augusto Barcellos Lara, cassado pela prática de abuso do poder político e econômico, nos termos dos Arts. 222 e 237, ambos do Código Eleitoral.

(TSE - RO-El: 06034577020186210000 PORTO ALEGRE - RS 060345770, Relator.: Min. Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 03/03/2022, Data de Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 59) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI 9.504/97. USO DE IMÓVEL PERTENCENTE À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA MUNICIPAL. GRAVAÇÃO. VÍDEO. BENEFÍCIO. CANDIDATURA. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE

PROVIMENTO. 1. No decurso monocrático, proveu-se em parte o recurso especial do ora agravante, Vereador de Ipuã/SP reeleito em 2020, para afastar a condenação pelo Art. 73, IV, da Lei 9.504/97, mantendo-se aresto unânime do TRE/SP na parte em que se aplicou multa de 5.000 Ufirs pela prática da conduta vedada a agente público prevista no inciso I do Art. 73 da Lei 9.504/97.2. De acordo com o Art. 73, I, da Lei 9.504/97, é proibido aos agentes públicos "ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária".3. No caso, extrai-se do aresto do TRE/SP que o recorrente, candidato à reeleição ao cargo vereador, usou de imóvel em que instalada autarquia municipal incumbida do serviço de tratamento de água e esgoto de Ipuã, além de servidores da entidade, para gravar vídeo no dia 3/9/2020 simulando a abertura do registro do reservatório de água para um bairro do município com o propósito de transmitir a mensagem de que teria resolvido problema com serviço público que, na verdade, já estava em funcionamento, o que, a toda evidência, lhe traria proveito eleitoral.4. Houve inequívoco uso de bem público pertencente à

administração indireta municipal em benefício da candidatura do agravante em detrimento dos demais adversários, que não desfrutaram de idêntica prerrogativa, a denotar a prática da conduta vedada do Art. 73, I, da Lei 9.504/97.5. **Segundo entendimento desta Corte, a conduta vedada prevista no Art. 73, I, da Lei 9.504/97 pode se configurar mesmo antes do pedido de registro de candidatura. Precedentes.6. Ademais, conforme já decidiu esta Corte, é irrelevante a falta de pedido de voto e de interferência na lisura do pleito para a caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei 9.504/97, pois "os efeitos decorrentes do cometimento da conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do ilícito, o qual prescinde da análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam estar atrelados à prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral"** (AgR-REspEl 0600306-28/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 18/8/2021).7. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - REspEl: 06005061620206260123 IPUÃ - SP 060050616, Relator.: Min.

Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 13/10/2022, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 216) (grifo nosso)

Solicita-se, ainda, que o parecer esclareça os marcos temporais de incidência de cada vedação, bem como apresente orientação prática destinada às Secretarias Municipais, a fim de assegurar a conformidade dos atos administrativos com a legislação eleitoral vigente.

Conforme a Resolução TSE nº 23.760/2026, as datas críticas para o Município de Vassouras - RJ são as seguintes:

1º de janeiro de 2026:

APLICA-SE - Início da proibição de distribuição gratuita de bens e valores; vedação de execução de programas sociais por entidades vinculadas a candidatos; início da restrição de empenho para publicidade institucional (Art. 73, §10 e Art. 73, VII da Lei nº 9.504/97).

APLICA-SE - Data a partir da qual fica vedada a execução de programas sociais por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por este mantida (Art. 73, §11 da Lei nº 9.504/97).

7 de abril de 2026: NÃO SE APLICA - Marco temporal a partir do qual, até a posse dos eleitos, é vedada a revisão geral da remuneração dos servidores que exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo (Art. 73, VIII). Não se aplica ao Município nas eleições gerais.

4 de julho de 2026:

NÃO SE APLICA - Vedação de nomear, contratar, exonerar, remover ou transferir servidor público, ressalvadas as hipóteses legais (Art. 73, V). Não se aplica ao Município nas eleições gerais.

APLICA-SE - Vedação de realizar transferência voluntária de recursos da União e dos Estados aos Municípios (Art. 73, VI, "a").

(NÃO SE APLICA) Vedação de autorizar publicidade institucional e de fazer pronunciamento em cadeia de rádio e TV (Art. 73, VI, "b" e "c" c/c §3º). Conduta vedada é o desvio de finalidade da comunicação institucional na promoção de candidatos ao pleito.

APLICA-SE - Vedação de contratar shows artísticos pagos com recursos públicos em inaugurações (Art. 75).

APLICA-SE Proibição de a candidata ou o candidato comparecer a inaugurações de obras públicas (Art. 77).

Atenção quanto a esta data se houver 2º turno observando o período de 3 (três) meses: 4 de julho de 2026 até a realização das eleições 4 de outubro ou 25 de julho de 2026 até 25 de outubro se houver 2º turno.

4 de outubro de 2026: Realização do primeiro turno das eleições.

25 de outubro de 2026: Realização do segundo turno, onde houver.

XIV. RECOMENDAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Com base no exposto, além das recomendações feitas nas respostas objetivas na Conclusão deste Parecer, recomenda-se aditivamente à Administração Municipal de Vassouras - RJ o seguinte:

Ampla divulgação deste Parecer a todos os setores da prefeitura;

Suspensão imediata de publicidade que contenha elementos de promoção pessoal de candidatos que concorrerão no pleito em Outubro de 2026, entretanto publicidade institucional neutra e informativa permanece permitida;

Auditoria completa nos portais e redes sociais oficiais para remoção da publicidades supracitadas (item 2);

Rigorous controle sobre o uso de veículos e imóveis públicos;

Abstenção de inaugurações com presença de candidatos a partir de julho;

Controle rigoroso sobre a recepção de transferências voluntárias da União e do Estado a partir de 4 de julho ou 25 de julho de 2026 até a realização das eleições (4 de outubro, ou 25 de outubro se houver 2º turno), admitindo apenas as exceções do Art. 73, VI, 'a' (obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço com cronograma prefixado e iniciado fisicamente antes do período de vedação, bem como aqueles destinados ao atendimento de situações de emergência ou calamidade pública definidos em Decreto.). Essa vedação aplica-se ao Município mesmo em eleições gerais, pois o §3º do Art. 73 restringe apenas as alíneas 'b' e 'c' do inciso VI, não a alínea 'a'. A documentação comprobatória do enquadramento na exceção deve ser exigida antes da recepção do repasse e arquivada para fins de prestação de contas. Ressalte-se que a documentação não convalida repasse que não se enquadre nas hipóteses legais — sendo nulo de pleno direito. Detectada a recepção de transferência fora das exceções, o Município deve comunicar o ente transferidor suspender a utilização dos recursos, adotar as providências administrativas cabíveis e observar as determinações do concedente e dos órgãos de controle, inclusive quanto à eventual devolução dos valores.

Atenção às emendas parlamentares: As emendas impositivas (individuais, de bancada e de transferência especial/"Pix") devem ter Plano de Trabalho aprovado nos termos da LC 210/2024 e do Decreto 11.531/2023, com observância dos procedimentos de operacionalização previstos na Portaria Conjunta MPO/MGI/SRI-PR nº 2/2026 e dos procedimentos de formalização, execução e prestação de contas dos instrumentos de repasse previstos na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023, incluindo cadastramento no TransfereGov. A execução dos recursos está sujeita às vedações eleitorais em dois níveis:

(a) desde 1º de janeiro de 2026, aplica-se o Art. 73, §10 (proibição de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, ressalvados programas sociais autorizados em lei e já em execução no exercício anterior, emergência e calamidade pública) e o §11 (vedação à execução por entidades vinculadas a candidatos); (b) desde 4 de julho de 2026, aplica-se a vedação do Art. 73, VI, "a". Ressalte-se que a modalidade de transferência especial ("Pix"), por ser constitucionalmente impositiva (Art. 166-A, CF), pode ter regime distinto quanto à transferência financeira da União para o Município, mas a execução dos recursos pelo Município permanece sujeita às vedações eleitorais aplicáveis à administração pública municipal.

Nota: Restrição de empenho (Art. 73, VII) já encerrada, ela se aplicou apenas ao primeiro semestre de 2026, conforme mencionado neste Parecer.

Fiscalização estrita de programas sociais e distribuição de benefícios; Treinamento preventivo para servidores sobre ética e legislação eleitoral;

No caso de existência de denúncia de "suposta" irregularidade, suspender imediatamente o ato e comunicar com máxima urgência à Procuradoria Geral do Município;

Consulta prévia à Procuradoria Geral do Município em caso de dúvidas sobre atos administrativos no período.

Este é o Parecer, salvo melhor juízo.

Cumprе salientar que o presente Parecer toma por base, exclusivamente, os elementos que constam no processo em epígrafe, certo de que incumbe à Procuradoria-Geral do Município, na forma da LC nº 59/2018, nos termos do Art. 11, incisos I ao IV, prestar consultoria sobre o prisma estritamente Jurídico, não lhe competindo adentrar no Mérito Administrativo Municipal e nem realizar análise quanto ao aspecto de natureza Técnico-administrativa.

Vassouras, 07 de agosto de 2026.

RAFAEL BEZERRA DE SOUZA MOREIRA

Procurador-Geral do Município

OAB/RJ 180.061/Mat.: 101.817-5

SANDRA NOGUEIRA MEIRELES

Procuradora Jurídica Superintendência da Procuradoria Administrativa

OAB/RJ nº 184.637/Mat.: 101.905-8

Publicado por:

Gabriel Luiz Domingues

Código Identificador:075F704E

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS PORTARIA N.º 676, DE 28 DE AGOSTO DE 2026.

A **Prefeita Municipal de Vassouras**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

Considerando o disposto na Lei n.º 2.833, de 08 de outubro de 2015, que dispõe sobre redução de carga horária de trabalho, do servidor municipal responsável por pessoa com deficiência;

Considerando o parecer do Médico do Trabalho;

Considerando a solicitação constante no Processo Administrativo VAS-020402/000279/2025;

Considerando o parecer do Médico do Trabalho de acordo com o art. 7º da referida Lei, esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) dias a contar de 11 de agosto de 2026;

R E S O L V E conceder a Servidora **MARIA APARECIDA TIBURCIO COSTA DE OLIVEIRA**, matrícula 101788-8, Auxiliar de Creche, admitida em 03/04/2014 pelo Concurso Público 2012, redução de carga horária de 40h (quarenta) horas semanais para 20h (vinte) horas semanais, em virtude de responsabilidade legal por pessoa com deficiência, em tratamento especializado, sem redução dos seus vencimentos. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a 11 de agosto de 2026.

À Secretaria Municipal de Administração para dar publicidade a presente portaria.

Gabinete da Prefeita, 28 de agosto de 2026.

ROSILANE PIVETI SILVA

Prefeita

Publicado por:

Gabriel Luiz Domingues

Código Identificador:08E79F90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS PORTARIA N.º 677, DE 31 DE AGOSTO DE 2026.

A **Prefeita Municipal de Vassouras**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

Considerando o disposto na Lei n.º 2.833, de 08 de outubro de 2015, que dispõe sobre redução de carga horária de trabalho, do servidor municipal responsável por pessoa com deficiência;

Considerando o parecer do Médico do Trabalho;

Considerando a solicitação constante no Processo Administrativo VAS-020402/001139/2026;

Considerando o parecer do Médico do Trabalho de acordo com o art. 7º da referida Lei, esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) dias a contar de 27 de agosto de 2026;

R E S O L V E conceder o Servidor **AGUINALDO ANDRADE PINTO**, matrícula 101.131-6, Pintor, admitido em 09/04/2008 pelo Concurso Público 2007, redução de carga horária de 40h (quarenta) horas semanais para 20h (vinte) horas semanais, em virtude de responsabilidade legal por pessoa com deficiência, em tratamento

especializado, sem redução dos seus vencimentos. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a 27 de agosto de 2026.

À Secretaria Municipal de Administração para dar publicidade a presente portaria.

Gabinete da Prefeita, 31 de agosto de 2026.

ROSILANE PIVETI SILVA
Prefeita

Publicado por:
Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:D462948E

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS **RESOLUÇÃO SMED/VASSOURAS Nº 011/2026**

Estabelece a atuação articulada das áreas e funções da Secretaria Municipal de Educação de Vassouras para o monitoramento e o acompanhamento da Política Municipal de Alfabetização e define suas atribuições.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VASSOURAS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica estabelecida a atuação articulada das funções existentes na Secretaria Municipal de Educação de Vassouras, relacionadas à gestão pedagógica, ao assessoramento pedagógico nas Unidades Escolares, à alfabetização, ao acompanhamento das aprendizagens, à avaliação, à inspeção escolar e ao planejamento orçamentário, com a finalidade de fortalecer a implementação, o monitoramento e o acompanhamento da Política Municipal de Alfabetização.

Art. 2º. A atuação articulada terá como objetivos:

- I. integrar as ações desenvolvidas pelas diferentes áreas da Secretaria Municipal de Educação relacionadas à alfabetização;
- II. acompanhar indicadores, resultados e evidências de aprendizagem da Rede Municipal de Ensino;
- III. subsidiar o planejamento e a tomada de decisões pedagógicas e administrativas; e
- IV. promover a articulação das ações municipais em regime de colaboração com Estado e Governo Federal voltadas para a alfabetização.

Art. 3º. Participarão da atuação articulada:

- I. Diretor Pedagógico;
- II. Assessoramento Pedagógico(a) da Educação Infantil;
- III. Assessoramento Pedagógico(a) do Ciclo de Alfabetização;
- IV. Assessoramento Pedagógico(a) dos 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental;
- V. Assessoramento Pedagógico(a) dos Anos Finais e EJA;
- VI. Assessoramento Pedagógico Equipe Multidisciplinar;
- VII. Articulador Municipal de Alfabetização;
- VIII. Assessoramento da Gestão Escolar;
- IX. Representação do setor orçamentário.

Art. 4º. A coordenação da atuação articulada caberá ao(a) Diretor(a) Pedagógico(a), em articulação com os demais participantes.

Art. 5º. Compete à atuação articulada promover o planejamento integrado, o acompanhamento sistemático, a análise de dados e evidências, a identificação de necessidades e a proposição de estratégias relacionadas à implementação e ao fortalecimento da Política Municipal de Alfabetização.

Art. 6º. As atribuições específicas dos participantes, bem como a composição, o organograma, o quantitativo de servidores em suas funções na SME, o regime de trabalho e o tempo destinado às atividades de articulação, monitoramento e acompanhamento serão apresentados em **Relatório Técnico** elaborado pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 7º. A atuação prevista nesta Resolução será desenvolvida no âmbito das atribuições próprias dos respectivos cargos e funções, não implicando criação de cargos, funções, gratificações ou qualquer acréscimo remuneratório.

Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Vassouras, ____ de agosto de 2026.

RITA DE CÁSSIA DE FREITAS CARNEIRO CHANTAL
Secretária Municipal de Educação

ANEXO **RELATÓRIO TÉCNICO**

FUNÇÕES ARTICULADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE VASSOURAS

Secretaria Municipal de Educação de Vassouras – RJ
Ano: 2026

1. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório Técnico tem por finalidade apresentar a composição, as atribuições, a organização e o funcionamento das funções articuladas da Secretaria Municipal de Educação para o monitoramento e acompanhamento da Política Municipal de Alfabetização de Vassouras, instituída pela Resolução SMED nº 04/2026.

A proposta busca consolidar uma atuação integrada entre diferentes áreas da Secretaria Municipal de Educação, articulando dimensões pedagógicas, administrativas, avaliativas, de acompanhamento escolar e orçamentárias.

A atuação integrada pretende fortalecer o planejamento educacional, o acompanhamento das aprendizagens, a análise de evidências e a definição de estratégias destinadas à garantia do direito à alfabetização.

2. FINALIDADE

A Estrutura tem como finalidade promover a articulação permanente entre os profissionais responsáveis pelas diferentes áreas relacionadas à Política Municipal de Alfabetização, favorecendo:

- o planejamento integrado;
- o acompanhamento sistemático das aprendizagens;
- a análise de indicadores educacionais;
- o acompanhamento e o assessoramento pedagógico nas unidades escolares;
- a articulação entre as diferentes etapas de ensino;
- a identificação de necessidades pedagógicas e administrativas;
- o planejamento das ações de formação continuada;
- o acompanhamento da execução das ações; e
- a articulação através do regime de colaboração entre governo federal, estado e município.

3. COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE ARTICULAÇÃO

O Grupo de Articulação será composto por 11 (onze) servidores, distribuídos entre as seguintes funções/áreas:

I - 01 (um) Diretor(a) Pedagógico(a), com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e dedicação parcial ao Grupo de Articulação;

II – 02 (dois) servidores responsáveis pelo Assessoramento Pedagógico da Educação Infantil, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e dedicação parcial ao Grupo de Articulação;

III – 01 (um) servidor responsável pelo Assessoramento Pedagógico do Ciclo de Alfabetização, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e dedicação integral ao Grupo de Articulação;

IV – 02 (dois) servidores responsáveis pelo Assessoramento Pedagógico de 3º ao 5º ano, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e dedicação parcial ao Grupo de Articulação;

V – 01 (um) servidor responsável pelo Assessoramento Pedagógico da Equipe Multidisciplinar, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e dedicação parcial ao Grupo de Articulação;

VI – 01 (um) Articulador(a) Municipal de Alfabetização, com regime de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais e dedicação integral ao Grupo de Articulação.

VII – 02 (dois) servidores responsáveis pelo Assessoramento à Gestão Escolar, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e dedicação parcial ao Grupo de Articulação;

VIII – 01 (um) Representante do Planejamento e Acompanhamento Orçamentário, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e dedicação parcial ao Grupo de Articulação;
A composição prevista neste artigo totaliza 11 (onze) servidores.

4. ORGANOGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA PEDAGÓGICA

FUNÇÕES ARTICULADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO

Diretoria Pedagógica

Patrícia Paiva Monteiro

Educação Infantil

Assessoramento Pedagógico

Alessio Kelly Sant'Ana

Jefferson da Mota Rufino

Ciclo de Alfabetização

Assessoramento Pedagógico

Ana Cristina Silva Castro Marques Georgino

3º ao 5º ano

Gerência Pedagógica

Virgínia Brum Pontes

Soraia Pizette de Carvalho da Silva

Equipe Multidisciplinar

Gerência Pedagógica

Michelle Monique da Silva Moreira

Articulação Municipal de Alfabetização

Rute Pereira de Oliveira

Inspeção Escolar

Assessoramento à Gestão Escolar

Paula Fabiana Ferreira de Farias

Elizabett Aragão do Amparo

Planejamento e Acompanhamento Orçamentário

Daniele Nunes de Abreu

5. ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES

5.1 Diretor(a) Pedagógico(a)

Compete:

- Prestar assessoramento à Gestão Pedagógica nas Unidades Escolares;
- coordenar a atuação integrada dos participantes;
- orientar o planejamento das ações;
- promover a articulação entre as diferentes áreas;
- acompanhar os resultados da Política Municipal de Alfabetização;
- subsidiar a tomada de decisões da Secretaria Municipal de Educação;
- acompanhar a execução das estratégias definidas.

5.2 Assessoramento Pedagógico da Educação Infantil

Compete:

- prestar assessoramento pedagógico nas Unidades Escolares;
- acompanhar as práticas pedagógicas relacionadas ao desenvolvimento da linguagem, oralidade, leitura e escrita na Educação Infantil;
- identificar necessidades formativas;
- acompanhar indicadores e evidências de aprendizagem;
- promover a articulação entre Educação Infantil e Ensino Fundamental;
- contribuir para a continuidade do processo de alfabetização.

5.3 Assessoramento Pedagógico do Ciclo de Alfabetização

Compete:

- prestar assessoramento pedagógico nas Unidades Escolares;
- acompanhar as ações pedagógicas voltadas à alfabetização;
- analisar resultados de avaliações;
- acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens;
- identificar estudantes e unidades que demandem maior acompanhamento;
- subsidiar ações de intervenção pedagógica;
- contribuir para o planejamento da formação continuada.

5.4 Assessoramento Pedagógico de 3º ao 5º ano

Compete:

- prestar assessoramento pedagógico nas Unidades Escolares;
- acompanhar a consolidação e a progressão das aprendizagens;
- analisar indicadores e resultados educacionais;
- acompanhar estratégias de recomposição e fortalecimento das aprendizagens;
- articular ações entre o Ciclo de Alfabetização e os anos subsequentes;
- subsidiar o planejamento pedagógico da Rede Municipal.

5.5 Assessoramento Equipe Multidisciplinar

Compete:

prestar assessoramento pedagógico às ações de acompanhamento e monitoramento nas Unidades Escolares;
contribuir para a análise das necessidades dos estudantes relacionadas aos processos de aprendizagem;
contribuir para a identificação de barreiras à aprendizagem e para a proposição de estratégias pedagógicas;
articular informações e encaminhamentos entre a Equipe Multidisciplinar, a Secretaria Municipal de Educação e as unidades escolares; e
colaborar na definição de estratégias de acompanhamento e intervenção pedagógica.

5.6 Articulador(a) Municipal de Alfabetização

Compete:

- prestar assessoramento pedagógico nas Unidades Escolares;
- articular as ações municipais relacionadas ao regime de colaboração entre Governo Federal, Estado e Município;
- acompanhar programas, ações e estratégias voltados ao fortalecimento da alfabetização;
- subsidiar a Secretaria com informações e orientações;
- acompanhar indicadores relacionados à alfabetização; e

contribuir para o monitoramento das metas e resultados.

5.7 Assessoramento à Gestão Escolar

Compete:

- contribuir com informações decorrentes do acompanhamento das unidades escolares;
- articular aspectos administrativos e pedagógicos pertinentes;
- identificar situações que demandem acompanhamento;

colaborar para o cumprimento das normas educacionais vigentes.

5.8 Representante do Planejamento e Acompanhamento Orçamentário

Compete:

- contribuir para o planejamento dos recursos necessários às ações;
- acompanhar os aspectos orçamentários relacionados à execução da Política;
- fornecer informações para subsidiar o planejamento da Secretaria;
- colaborar na compatibilização entre planejamento pedagógico e disponibilidade orçamentária.

6. REGIME DE TRABALHO

Os servidores designados, permanecerão vinculados aos seus respectivos cargos, funções e jornadas de trabalho.

A participação nas ações de articulação, monitoramento e acompanhamento ocorrerá no âmbito das atribuições funcionais de

cada servidor, observada a jornada estabelecida para o respectivo cargo ou função.

7. FLUXO DE ARTICULAÇÃO

O funcionamento das ações deverá observar fluxo contínuo de:

Identificação de dados e evidências

Análise dos resultados

Identificação de necessidades

Planejamento de estratégias

Execução das ações

Acompanhamento sistemático

Avaliação dos resultados

Replanejamento

Esse fluxo deverá orientar as ações de monitoramento da Política Municipal de Alfabetização e favorecer decisões baseadas em evidências.

8. PERIODICIDADE DO ACOMPANHAMENTO

Recomenda-se que os integrantes realizem reuniões de articulação ordinárias mensais considerando o calendário pedagógico e as demandas da Rede Municipal de Ensino.

As reuniões deverão possibilitar:

- análise dos dados disponíveis;
- acompanhamento das ações;
- definição de encaminhamentos;
- identificação de necessidades;
- registro das decisões;
- avaliação dos resultados das estratégias implementadas.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A organização das funções articuladas da Secretaria Municipal de Educação para o monitoramento e acompanhamento da Política Municipal de Alfabetização representa uma estratégia de integração entre diferentes áreas, fortalecendo a corresponsabilidade pela garantia do direito à aprendizagem.

A articulação entre gestão pedagógica, assessoramento pedagógico, acompanhamento escolar, planejamento orçamentário e Articulação Municipal de Alfabetização possibilita uma visão integrada das necessidades da Rede Municipal de Ensino e favorece maior efetividade no planejamento, na execução e no monitoramento das políticas educacionais.

Publicado por:

Gabriel Luiz Domingues

Código Identificador:1B9553E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATA Nº 10/2026 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VASSOURAS, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026.

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas, na Casa dos Conselhos, situada na Rua Lourival Bispo, nº 60, bairro Madrugá, realizou-se a Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), tendo como pauta principal a apresentação do Plano de Providências. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Priscilla de Freitas, representante titular da Secretaria Municipal de Assistência Social; Newton Machado, representante titular da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural; Rosilene Marques da Cruz Miranda, representante suplente da Secretaria Municipal de Saúde; Felipe Claro Gonçalves, representante suplente da Secretaria Municipal de Educação; Elen Maria Siqueira da Silva, representante titular da DESAM; Diego Cordeiro, representante titular dos Trabalhadores do SUAS, participando remotamente; Cíntia Pardal Almeida, representante titular da Universidade de Vassouras, participando remotamente e Paulo Pedras representante suplente da OAB, participando remotamente. Após verificação do quórum

regimental, a Presidente declarou aberta a reunião e apresentou a pauta, tendo como um dos pontos principais a **apreciação e deliberação do Plano Municipal de Providências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS do Município de Vassouras/RJ**, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS em resposta à devolutiva técnica encaminhada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, referente ao Questionário de Diagnóstico do Plano de Providências do SUAS/RJ – Questionário v1. Dando início à apresentação do referido ponto de pauta, a Sra. Priscilla esclareceu aos conselheiros que o Plano Municipal de Providências constitui instrumento de planejamento destinado à organização de ações objetivas, verificáveis e com prazos definidos para a superação das fragilidades identificadas pelo Estado a partir das informações prestadas pelo Município no Questionário de Diagnóstico. Informou que o documento encontra-se fundamentado, entre outros normativos, na Lei Federal nº 8.742/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, na Resolução CIT nº 06/2008, na Norma Operacional Básica do SUAS – NOB-SUAS/2012, na Lei Estadual nº 7.966/2018, na Resolução SEDSODH nº 957/2025 e na Deliberação CIB-RJ nº 115/2026. Foi esclarecido que, após o preenchimento do Questionário de Diagnóstico pelo Município, o órgão gestor estadual procedeu à análise das informações apresentadas e encaminhou devolutivas técnicas específicas referentes à **Gestão do SUAS, à Proteção Social Básica – PSB e à Proteção Social Especial – PSE**, a partir das quais foram identificadas providências necessárias ao aprimoramento da gestão e da execução dos serviços socioassistenciais municipais. Na sequência, foi apresentado aos conselheiros o conteúdo do Plano Municipal de Providências de Vassouras, elaborado a partir dos apontamentos constantes nas devolutivas estaduais. Destacou-se que parte significativa das providências está relacionada ao **aprimoramento da organização interna da Secretaria Municipal de Assistência Social e dos processos de gestão do SUAS**, contemplando, dentre outras medidas, organização e formalização de procedimentos, elaboração de planos de ação, protocolos e fluxos de atendimento, aprimoramento dos registros, fortalecimento do monitoramento e da Vigilância Socioassistencial, qualificação das ofertas da Proteção Social Básica e Especial e fortalecimento da articulação entre os serviços e a rede. Quanto à **estrutura física das unidades socioassistenciais**, foi informado que, no Município de Vassouras, a principal adequação identificada refere-se à necessidade de climatização dos espaços, estando previstas as providências necessárias para atendimento ao apontamento. Foi ressaltado, entretanto, que entre as fragilidades apontadas encontra-se também a necessidade de **adequação dos recursos humanos**, especialmente quanto à composição das equipes de referência dos serviços e equipamentos socioassistenciais, de acordo com os parâmetros do SUAS. A gestão esclareceu que a insuficiência de profissionais tem impactado a capacidade de desenvolvimento e qualificação de algumas ofertas destinadas à população, razão pela qual o Plano contempla providências relacionadas à ampliação e adequação das equipes, cuja execução dependerá também de medidas administrativas, orçamentárias e de gestão de pessoal no âmbito municipal. Durante a apresentação, foram destacados ainda dois apontamentos constantes das devolutivas técnicas estaduais que demandaram esclarecimentos específicos por parte da gestão municipal. No âmbito da **Proteção Social Básica – PSB**, foi apresentada a recomendação para implantação do **Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio**. Sobre esse apontamento, a gestão municipal esclareceu que pretende realizar a implantação do serviço a partir da abertura, pelo Governo Federal, de termo de adesão específico para a oferta voltada ao atendimento de **gestantes e crianças de 0 a 6 anos de idade**, considerando a oportunidade de estruturação da oferta no Município a partir do respectivo cofinanciamento federal. Foi informado aos conselheiros que essa situação foi previamente apresentada e discutida com a equipe técnica do Estado, que esclareceu não haver impedimento quanto ao posicionamento adotado pelo Município, orientando, contudo, que a decisão e sua respectiva fundamentação fossem devidamente registradas no Plano Municipal de Providências. No que se refere à **Proteção Social Especial – PSE**, foi destacada a recomendação constante da devolutiva técnica quanto à previsão de **profissionais de nível médio para a realização de abordagem social**, em observância aos parâmetros de recursos humanos estabelecidos para a

oferta. A gestão municipal esclareceu à equipe estadual que Vassouras **não possui, atualmente, o Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS implantado**, razão pela qual não identificou, neste momento, a necessidade de ampliação do quadro especificamente com profissionais destinados à execução dessa oferta. Ressaltou-se que tal posicionamento não significa desconsiderar a necessidade de atendimento às pessoas em situação de rua ou demais situações que demandem intervenção da Proteção Social Especial, mas adequar o dimensionamento dos recursos humanos aos serviços efetivamente implantados no Município. Essa situação também foi apresentada à equipe técnica estadual, que informou não haver óbice ao entendimento municipal, desde que a justificativa fosse expressamente registrada no Plano de Providências. Durante a apresentação, foi esclarecido que o Plano não se limita à indicação das providências a serem adotadas, contendo também a definição de ações, responsáveis, prazos, indicadores e **evidências/comprovações**, uma vez que as medidas executadas deverão ser demonstradas documentalmente durante o processo de acompanhamento e monitoramento pelo Estado. Também foi informado que o cumprimento das providências estabelecidas integra o processo estadual de monitoramento do SUAS e possui repercussão sobre a regularidade do Município perante o cofinanciamento estadual, tendo sido esclarecida aos conselheiros a importância do cumprimento dos prazos e da produção e organização das respectivas evidências documentais. Foi apresentado o cronograma de execução das providências, com início previsto para 1º de setembro de 2026, contemplando ações a serem realizadas no ano de 2026 e 2027, conforme a natureza das adequações necessárias, destacando-se que algumas medidas dependem exclusivamente da reorganização dos processos internos da Secretaria Municipal de Assistência Social, enquanto outras exigirão articulação com a gestão municipal, disponibilidade orçamentária e financeira e/ou adoção de providências administrativas para sua efetivação. Os conselheiros foram informados, ainda, de que a aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social constitui etapa obrigatória do processo, devendo o Plano aprovado, acompanhado da respectiva **Ata, Resolução do CMAS e comprovação de sua publicação**, ser encaminhado à Subsecretaria de Gestão do SUAS da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – SUBGSUAS/SEDSODH, para juntada ao processo SEI nº **310001/003173/2026**. Após a apresentação, foram prestados os esclarecimentos solicitados pelos conselheiros, que tiveram oportunidade de analisar e discutir as providências, responsabilidades, prazos e formas de comprovação estabelecidas no documento. Submetido o **Plano Municipal de Providências do SUAS de Vassouras/RJ** à deliberação do plenário, o Conselho Municipal de Assistência Social deliberou por sua **APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE**, reconhecendo a necessidade de implementação das medidas nele estabelecidas para o aprimoramento da gestão e qualificação das ofertas socioassistenciais no Município. Ficou deliberada, ainda, a expedição da **Resolução CMAS nº 15/2026**, dispondo sobre a aprovação do Plano Municipal de Providências do SUAS de Vassouras/RJ, bem como sua publicação no órgão oficial competente, para posterior encaminhamento ao Governo do Estado juntamente com os demais documentos exigidos. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Para constar, eu, Priscilla de Freitas, Presidente do CMAS, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Publicado por:

Carla Monique da Silva Amorim
Código Identificador:08BF7EDC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 015/2026, DE 24 DE AGOSTO DE 2026.**

Aprova o Plano Municipal de Providências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS do Município de Vassouras/RJ.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, criado pela Lei Municipal nº 1.761, de 24 de setembro de 1996, no uso das atribuições legais e regimentais que lhe são

conferidas, conforme deliberação em reunião ordinária realizada no dia 24 de agosto de 2026;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, que dispõe sobre a organização da Assistência Social;

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012;

CONSIDERANDO a Resolução CIT nº 06, de 1º de julho de 2008, que estabelece mecanismos de acompanhamento da gestão e dos serviços socioassistenciais;

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 7.966, de 16 de maio de 2018, que dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social e sobre o Sistema Único de Assistência Social no Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO a Resolução SEDSODH nº 957/2025 e a Deliberação CIB-RJ nº 115/2026, que integram o processo de diagnóstico, elaboração, acompanhamento e monitoramento dos Planos Municipais de Providências do SUAS no Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO as devolutivas técnicas encaminhadas pelo órgão gestor estadual referentes à Gestão do SUAS, à Proteção Social Básica – PSB e à Proteção Social Especial – PSE, decorrentes da análise do Questionário de Diagnóstico do Plano de Providências do SUAS/RJ;

CONSIDERANDO que o Plano Municipal de Providências estabelece ações, responsabilidades, prazos, indicadores e evidências para a superação das fragilidades identificadas e para o aprimoramento da gestão e das ofertas socioassistenciais no Município;

CONSIDERANDO o artigo 2º, inciso IV, do Regimento Interno do CMAS, que estabelece como competência deste Conselho acompanhar, analisar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os benefícios e serviços de assistência social prestados à população e o desempenho dos programas e projetos aprovados e executados pelas entidades públicas e privadas no Município;

CONSIDERANDO, por fim, a deliberação do plenário do Conselho Municipal de Assistência Social, em reunião ordinária realizada em 24 de agosto de 2026, que aprovou por unanimidade o Plano Municipal de Providências do SUAS de Vassouras/RJ;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **Plano Municipal de Providências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS do Município de Vassouras/RJ**, elaborado a partir das devolutivas técnicas referentes à Gestão do SUAS, à Proteção Social Básica – PSB e à Proteção Social Especial – PSE.

Art. 2º O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS acompanhará a execução do Plano Municipal de Providências, no exercício de suas atribuições de controle social, observando o cumprimento das ações e dos prazos estabelecidos e as evidências apresentadas pela gestão municipal.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Vassouras, 24 de agosto de 2026.

PRISCILLA DE FREITAS

Presidente do CMAS

Publicado por:

Carla Monique da Silva Amorim
Código Identificador:334D875D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ERRATA**

ERRATA

Na Edição nº 4193, de 27 de agosto de 2026, do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, no extrato dos atos ordenados procedimentais nº 531/26

Aonde se Lê: 080154-43.2025.8.19.0065

Leia-se: 0801542-43.2025.8.19.0065

LÍLIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Amorim Leite Gomes
Código Identificador:ABC178D1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ERRATA**

ERRATA

Na Edição nº 4194, de 28 de agosto de 2026, do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, no extrato dos atos ordenados procedimentais nº 691/26
Aonde se Lê: 080154-43.2025.8.19.0065
Leia-se: 0801542-43.2025.8.19.0065

LÍLIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Amorim Leite Gomes
Código Identificador:EC310EBC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2026**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2026

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS/RJ**, inscrita no CNPJ: 11.216.262/0001-04, com sede na Praça Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, na cidade de Vassouras/RJ, neste ato representado pela Ordenadora de Despesas, Lília Marques Simões Rodrigues, Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria nº 003 de 05 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Município em 05 de janeiro de 2026, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90005/2026, processo administrativo SEI VAS 020405/000315/2025, RESOLVE registrar os preços da Empresa **BIONDI& BUSCH COMERCIAL LTDA**, situada à Rua Dom Bosco, nº 749, Centro, Cruzeiro, São Paulo, CEP: 12.701-260, E-mail: contato@biondi-busch.com, Telefone: (12) 3211-7248 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.448.548/0001-00, representada neste ato por Graziella Biondi Marcondes de Castro, portador(a) da carteira de identidade nº xxxxxxxxxxxx SSP/RJ e CPF sob o nº xxxxxxxxxxxx, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 5.526, de 09 de novembro de 2023, Decreto Municipal 5.569, de 04 de janeiro de 2024 e demais decretos pertinentes, e em conformidade com as disposições a seguir::

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
107	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO: Tipo: Termovisor, Faixa Medição Temperatura: -10º A 250 ºC Elemento Expansão: Infravermelho Material: Plástico CaracterísticasAdicionais: Alarme De Temperatura e Câmera Visual Precisão: +/- 2 ºC Incluso pilhas.	Unidade	230	R\$ 76,05	R\$ 17.491,50
Total do Participante:					R\$ 17.491,50

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO R\$ **17.491,50** (dezessete mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

Vassouras, 19 de agosto de 2026.

LÍLIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Tayana Monsore Lavinas
Código Identificador:C337EDD6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2026**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2026

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS/RJ**, inscrita no CNPJ: 11.216.262/0001-04, com sede na Praça Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, na cidade de Vassouras/RJ, neste ato representado pela Ordenadora de Despesas, Lília Marques Simões Rodrigues, Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria nº 003 de 05 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Município em 05 de janeiro de 2026, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90005/2026, processo administrativo SEI VAS 020405/000315/2025, RESOLVE registrar os preços da Empresa **CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA -EPP**, situada à Avenida Fagundes Varela, nº 1040, Sala 09, Jd. Atlântico, Olinda, PE, CEP: 53.140-080, E-mail:

carlosmessa.cme@gmail.com/lindavieira.cme@gmail.com,telefone: (81) 3429 -1340 e 99777-0035e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.232.599/0001-82, representada neste ato por Carlos Eduardo Braz Messa, portador(a) da carteira de identidade nº xxxxxxxxxxxx SSP/SP e CPF sob o nº xxxxxxxxxxxx, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 5.526, de 09 de novembro de 2023, Decreto Municipal 5.569, de 04 de janeiro de 2024 e demais decretos pertinentes, e em conformidade com as disposições a seguir::

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
61	LOÇÃO OLEOSA: Loção oleosa para prevenção de escaras, feridas e dermatites	Frasco	2.300	R\$ 3,50	R\$ 8.050,00
Total do Participante:					R\$ 8.050,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO R\$ **8.050,00** (oito mil e cinquenta reais).

Vassouras, 19 de agosto de 2026.

LÍLIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Tayana Monsore Lavinas
Código Identificador:6F62083B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2026**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2026

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS/RJ**, inscrita no CNPJ: 11.216.262/0001-04, com sede na Praça Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, na cidade de Vassouras/RJ, neste ato representado pela Ordenadora de Despesas, Lília Marques Simões Rodrigues, Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria nº 003 de 05 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Município em 05 de janeiro de 2026, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90005/2026, processo administrativo SEI VAS 020405/000315/2025, RESOLVE registrar os preços da Empresa **DELCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, situada à Avenida Tiradentes, nº 1904, Setor Central, Anápolis, GO, CEP: 75.043-044, E-mail: delca.adm@hotmail.com, telefone: (62) 3098-3508e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.940.808/0001-82, representada neste ato por Alex Batista Lourenço, portador(a) da carteira de identidade nº XXXXXXXX PC/GO e CPF sob o nº XXXXXXXX, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 5.526, de 09 de novembro de 2023, Decreto Municipal 5.569, de 04 de janeiro de 2024 e demais decretos pertinentes, e em conformidade com as disposições a seguir::

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
47	COPOS UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO : Copos Umidificador de	Unidade	345	R\$ 12,48	R\$ 4.305,60

Oxigênio : Material gasoterapia, modelo: umidificador, saída: para oxigênio, tipo frasco: frasco plástico graduado, com tampa, volume: cerca de 250 ml, característica adicional: conector metla com rosca , esterilidade: esterilizável.			
Total do Participante:			R\$ 4.305,60

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO R\$ **4.305,60**
(quatro mil trezentos e cinco reais e sessenta centavos).

Vassouras, 19 de agosto de 2026.

LILIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Tayana Monsores Lavinas

Código Identificador:D7307E11

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2026

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS/RJ**, inscrita no CNPJ: 11.216.262/0001-04, com sede na Praça Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, na cidade de Vassouras/RJ, neste ato representado pela Ordenadora de Despesas, Lilia Marques Simões Rodrigues, Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria nº 003 de 05 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Município em 05 de janeiro de 2026, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90005/2026, processo administrativo SEI VAS 020405/000315/2025, RESOLVE registrar os preços da Empresa **EGELUNA COMERCIAL LTDA**, situada à Rua Monjolo, nº 323, bloco 2, sala 91, São Paulo, SP, CEP: 02.961-070, E-mail: representacao.thrive@gmail.com,telefone: (11) 99936-6987e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.812.460/0001-34, representada neste ato por Adilson da Silva Andreoli, portador(a) da carteira de identidade nº xxxxxxxxxxxx SSP/SP e CPF sob o nº xxxxxxxxxxxx, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 5.526, de 09 de novembro de 2023, Decreto Municipal 5.569, de 04 de janeiro de 2024 e demais decretos pertinentes, e em conformidade com as disposições a seguir::

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
105	SUPORTE DE PAPEL TOALHA: DISPENSER DE PAPEL TOALHA, material: plástico abs, cor: branca, características adicionais: fixação por bucha e parafusos, dimensões: 32 x 27 x 14 cm.	Unidade	345	R\$ 20,00	R\$ 6.900,00
Total do Participante:					R\$ 6.900,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO R\$ **6.900,00**
(seis mil e novecentos reais).

Vassouras, 19 de agosto de 2026.

LILIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Tayana Monsores Lavinas

Código Identificador:B7E4A6C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2026

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS/RJ**, inscrita no CNPJ: 11.216.262/0001-04, com sede na Praça Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, na cidade de Vassouras/RJ, neste ato representado pela Ordenadora de Despesas, Lilia Marques Simões Rodrigues, Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria nº 003 de 05 de janeiro de 2026, publicada no

Diário Oficial do Município em 05 de janeiro de 2026, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90005/2026, processo administrativo SEI VAS 020405/000315/2025, RESOLVE registrar os preços da Empresa **F. DUTRA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA**, situada à Avenida das américas, n.º 12.900, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.790-702, E-mail: contato@fdutrasaude.com.br,telefone: (21) 99126-2437e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.982.273/0001-54, representada neste ato por Fabio Dutra da Silva, portador(a) da carteira de identidade nº xxxxxxxxxxxx IFP/RJ e CPF sob o nº xxxxxxxxxxxx, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 5.526, de 09 de novembro de 2023, Decreto Municipal 5.569, de 04 de janeiro de 2024 e demais decretos pertinentes, e em conformidade com as disposições a seguir::

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
49	EXTENSOR OXIGÊNIO: Material gasoterapia, saída para oxigênio, tipo extensão: extensor em pvc com conectores, comprimento extensão : cerca de 1,5m, esterilidade: estéril, embalagem, embalagem individual	Unidade	1.150	R\$ 1,00	R\$ 1.150,00
Total do Participante:					R\$ 1.150,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO R\$ **1.150,00**
(hum mil cento e cinquenta reais).

Vassouras, 19 de agosto de 2026.

LILIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Tayana Monsores Lavinas

Código Identificador:4EBE2D2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2026

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS/RJ**, inscrita no CNPJ: 11.216.262/0001-04, com sede na Praça Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, na cidade de Vassouras/RJ, neste ato representado pela Ordenadora de Despesas, Lilia Marques Simões Rodrigues, Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria nº 003 de 05 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Município em 05 de janeiro de 2026, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90005/2026, processo administrativo SEI VAS 020405/000315/2025, RESOLVE registrar os preços da Empresa **FLEXMED 2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, situada à Rua Haddock Lobo, n.º 86, Sala 1104, Estácio, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.260-132, E-mail: comercial@flexmed.ltada,telefone: (21) 2671-3575e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.060.404/0001-60, representada neste ato por André Luiz Pires Muniz Pereira, portador(a) da carteira de identidade nº xxxxxxxxxxx Detran/RJ e CPF sob o xxxxxxxxxxxx, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 5.526, de 09 de novembro de 2023, Decreto Municipal 5.569, de 04 de janeiro de 2024 e demais decretos pertinentes, e em conformidade com as disposições a seguir::

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
113	EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL (MICROGOTAS): Equipos De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente Volume Bureta: Bureta Cerca De 150 ML Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta Comprimento Tubo: Até 180 Cm Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha Conector Paciente: Luer Adicional: C/ Clamp Esterilidade: Estéril, Uso Único Tipo Embalagem:	Unidade	575	R\$ 5,00	R\$ 2.875,00

Individual				
Total do Participante:				R\$ 2.875,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO R\$ **2.875,00**
(dois mil oitocentos e setenta e cinco reais).

Vassouras, 19 de agosto de 2026.

LILIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:62B1E991

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2026
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS/RJ, inscrita no CNPJ: 11.216.262/0001-04, com sede na Praça Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, na cidade de Vassouras/RJ, neste ato representado pela Ordenadora de Despesas, Lilia Marques Simões Rodrigues, Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria nº 003 de 05 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Município em 05 de janeiro de 2026, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90005/2026, processo administrativo SEI VAS 020405/000315/2025, RESOLVE registrar os preços da Empresa **GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situada à Avenida José Tussi, n.º 128, Centro, Barão de Cotegipe, RS, CEP: 99.740-000, E-mail: getmed.licitacao@gmail.com / getmed.licitacao1@gmail.com,telefone: (54) 2024-0114e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.836.567/0001-80, representada neste ato por Guilherme Berria, portador(a) da carteira de identidade nº xxxxxxxxxxxx SJS/RS e CPF sob o xxxxxxxxxxxx, indicado e

qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 5.526, de 09 de novembro de 2023, Decreto Municipal 5.569, de 04 de janeiro de 2024 e demais decretos pertinentes, e em conformidade com as disposições a seguir::

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
60	LENÇOL DESCARTÁVEL : papel, 0,70m , 50m rolo	Rolo	920	R\$ 8,70	R\$ 8.004,00
76	MASCARA N95: Mascara N95: Possui 6 camadas de proteção; Com clip nasal;Formatoanatómico;Contém 02 tiras de elástico para fixação;Semválvula;Produzido em TNT;Não estéril; Disponível na cor azul;Fácil manuseio e colocação;Confortável; Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA) e Inmetro;Pff2ANVISA	Unidade	23.000	R\$ 0,87	R\$ 20.010,00
118	COMPRESSA DE GAZE (TIPO QUEIJO): Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão Tipo: Tipo Queijo Camadas: 8 Camadas Quantidade Fios: 11 Fios/Cm² Largura: 91 CM Comprimento: 91 M Dobras: 4 Dobras Características Adicionais: Embalagem Plástica Individual	Unidade	1.150	R\$ 18,56	R\$ 21.344,00
Total do Participante:					R\$ 49.358,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO R\$ **49.358,00** (quarenta e nove mil trezentos e cinquenta e oito reais).

Vassouras, 19 de agosto de 2026.

LILIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:BD69EC7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
PORTARIA N.º 675, DE 28 DE AGOSTO DE 2026.

A **Prefeita Municipal de Vassouras**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE designar os Servidores abaixo relacionados, para serem responsáveis pela fiscalização referente oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preço n.º 016/2026, 017/2026, 018/2026, 019/2026, 020/2026, 021/2026, 022/2026, 023/2026, 024/2026, 025/2026, 026/2026, 027/2026, 028/2026, 029/2026, 030/2026, 031/2026 e 032/2026, referente ao processo administrativo nº VAS-020406/000205/2025, **sem ônus para o Município**,

	Nome	Matrícula
Gestores do Contrato	Leticia Santana Nunes Lourenço	302156-4
	Gilder Pereira Arantes	510010-0
Fiscais do Contrato	Nome	Matrícula
E.M. Abel José Machado	Michelle Silva Oliveira de Assis Custódio	100324-0
	Rosa Maria Fraga do Nascimento	100225-2
	Vanessa dos Santos Martins	101328-9
Fiscal local E.M. José Bento M. Barbosa	Andréa Helena Mello Vicente	101786-1
	Diogo Mello Ferreira	301838-5
	Angélica dos Santos Aquino Pinto	301445-2
Fiscal local E.M. Dep. José C. Vaz de Miranda (Barão)	Cristina Aparecida de Moura Silva	100194-9
	Solange Maria Da Silava Guimarães	100193-0
	Maria Juvita de Paula Pedrosa	100484-0
Fiscal local E.M. Dep. José C. Vaz de Miranda (Itakamosi)	Camila Piassá da Silva de Paula	101671-7
	Ediméa Clara de Oliveira Duque	302019-3
	Denise de Souza Gonçalves	100474-3
Fiscal local Giovanni Napoli	Ana Grazielle de Oliveira Souza Lemos	101942-2
	Alessandro dos Santos Carvalho	102293-8
	Fernanda Cristina dos Santos Arantes	100791-2
Fiscal local E.M. Joaquim Pinto e Souza	Jaqueline Ferreira Lima Granadeiro	100232-5
	Luciana dos Santos Felix Ribeiro	101581-8
	Vanderlei Vales de Freitas	100688-6
Fiscal local E. M. Magally Sayão	Juciara Ribeiro da Silva	101747-0
	Aline Soares de Araújo Santiago	101512-5
	Matheus Rezende Pereira	102112-5
Fiscal local Natalino de Mello	Solange Maria de Jesus Barbosa	100270-8
	Maira Roberli de A. Rodrigues Araújo	100444-1
	Janete Pereira da Silva Souza	100477-8
Fiscal local E.M. Prefeito Pedro Ivo da Costa	Patrícia Rodrigues da Silva	101644-0
	Vania Bello da Conceição	101257-6
	Gísela Bello da Silva	102317-9
	Alexandre Neves de Abreu	102191-5

Fiscal local E.M. Prefeito Severino Ananias Dias	Lucimara Pereira da Silva Coutinho	100248-1
	Celia Regina Costa Corrêa e Castro	100473-5
	Hedilene Cristina Moreira Santos	101496-0
	Paulo Jorge Bernardes de Souza	101248-7
Fiscal local E.M. Sagrada Família de Nazareth	Luiza Barros Galvão da Silva	102278-4
	Aline da Conceição de Mattos Vieira	110327-0
	Deise Aparecida Vasconcellos Cravo	100364-0
Fiscal local E.M. São Sebastião Ferreiros	Joelma Peres da Silva Oliveira	102095-1
	Fabiano Ferreira da Silva	100428-0
	Fabíola Pereira Ambrosini	102184-2
Fiscal local C.M. Anísio R. Souza	Aline Aparecida de Freitas da Silva	101585-0
	Angelina Fátima de Souza	102183-4
	Verônica Ramos Santiago	102301-2
Fiscal local C.M. Leon Gilson	Carolina Castilho Barbosa	100984-2
	Jocimara Ap de O. dos Santos Galdino	101568-0
	Ruth da Silva Severino	101981-4
Fiscal local C.M. Mariana Crioula	Rosemére da Silva Pereira	100207-4
	Márcia Cristina Figueira Lavinas	101053-0
	Marilis Evangelista Batista	101151-0
Fiscal local C.M. São Vicente de Paula	Luciana Alves Pereira	100272-4
	Paula Cristina de Souza	102175-3
	Amanda Cristina dos S. de A. de Souza	500117-0
Fiscal local C.M. Sérgio Augusto R. da Silva	Maria das Graças da Silva Pereira	100283-0
	Mirella Pereira Lima	102207-5
	Cristiana Donato de Oliveira	101608-3
Fiscal local C.M. Profª. Noêmia Trouche Jordão	Adriana Aparecida Saraiva Generoso	102096-0
	Raquel da Silva Rosado	101162-6
	Hellen Cristian Ferreira Pedro	302466-1
Fiscal local C.M. Santa Rita	Flavia Matheus de Avellar Kakumu	100229-5
	Adriana Cristina Canedo Ricardo	100755-6
	Monica Irene da Silva Ramos Stumpf	100719-0
	Vânia Nícia Vasconcelos	101090-5

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da presente data, conforme solicitação no processo VAS-020406/000205/2025.

À Secretaria Municipal de Administração para dar publicidade à presente portaria.

Gabinete da Prefeita, 28 de agosto de 2026.

ROSILANE PIVETI SILVA

Prefeita

Publicado por:
Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:C2DBB52F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2026

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS/RJ**, inscrita no CNPJ: 11.216.262/0001-04, com sede na Praça Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, na cidade de Vassouras/RJ, neste ato representado pela Ordenadora de Despesas, Lilia Marques Simões Rodrigues, Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria nº 003 de 05 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Município em 05 de janeiro de 2026, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90005/2026, processo administrativo SEI VAS 020405/000315/2025, RESOLVE registrar os preços da Empresa **AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situada à Rua Ribeiro de Almeida, n.º 119, Sala 202, Centro, Maricá, Rio de Janeiro, CEP: 24.900-885, E-mail: aframed.ltda@gmail.com, Telefone: (21) 2637-4197 e 99915-9667 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.965.077/0001-82, representada neste ato por Fellipe da Mota Almeida, portador(a) da carteira de identidade nº XXXXXXXXXXXX Detran/RJ e CPF sob o nº XXXXXXXXXXXX, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 5.526, de 09 de novembro de 2023, Decreto Municipal 5.569, de 04 de janeiro de 2024 e demais decretos pertinentes, e em conformidade com as disposições a seguir::

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
30	CATETER PERIFÉRICO (JELCO)14: Cateter Periférico (Jelco) 14 : polímero radiopaco aplicação : venoso Material agulha: agulha aço inox Diâmetro : 14 gaucomprimento : cerca de 50 mm conector :conectorpadrão componente 1 :camara refluxo com filtro componente 2 com sistema segurança segundo nr32 tipo uso: estéril, descartável embalagem individual	Unidade	5.750	R\$ 1,30	R\$ 7.475,00
31	CATETER PERIFÉRICO (JELCO)16: Cateter Periférico (jelco) 16 material cateter: polímero radiopaco aplicação : venoso material agulha : agulha aço inox diâmetro : 16 gau comprimento : cerca de 50 mm conector : conector padrão componente 1 :camara refluxo com filtro componente 2 com sistema segurança segundo nr32 tipo uso: estéril, descartável embalagem individual	Unidade	5.750	R\$ 1,53	R\$ 8.797,50
32	CATETER PERIFÉRICO (JELCO)18: Cateter Periférico (jelco) 18 material cateter: polímero radiopaco aplicação : venoso material agulha : agulha aço inox diâmetro : 18 gau comprimento : cerca de 45 mm conector : conector padrão componente 1 :camara refluxo com filtro componente 2 com sistema segurança segundo nr32 tipo uso: estéril, descartável embalagem individual	Unidade	11.500	R\$ 1,35	R\$ 15.525,00
33	CATETER PERIFÉRICO (JELCO)20: Cateter Periférico (jelco) 20 material cateter: polímero radiopaco aplicação : venoso material agulha : agulha aço inox diâmetro : 20gau comprimento : cerca de 30 mm conector : conector padrão componente 1 :camara refluxo com filtro componente 2 com sistema segurança segundo nr32 tipo uso: estéril, descartável embalagem individual	Unidade	11.500	R\$ 1,40	R\$ 16.100,00
34	CATETER PERIFÉRICO (JELCO)22: Cateter Periférico (jelco) 22 material cateter: polímero radiopaco aplicação : venoso material agulha : agulha aço inox diâmetro : 22gau comprimento : cerca de 25 mm conector : conector padrão componente 1 :camara refluxo com filtro componente 2 com sistema segurança	Unidade	13.800	R\$ 1,30	R\$ 17.940,00

	segundo nr32 tipo uso: estéril, descartável embalagem individual				
35	CATETER PERIFÉRICO (JELCO)24: Cateter Periférico (jelco) 24 material cateter: polímero radiopaco aplicação : venoso material agulha : agulha aço inox diâmetro : 24gaw comprimento : cerca de 20 mm conector : conector padrão componente 1 :camara refluxo com filtro componente 2 com sistema segurança segundo nr32 tipo uso: estéril, descartável embalagem individual	Unidade	11.500	R\$ 1,50	R\$ 17.250,00
Total do Participante:					R\$ 83.087,50

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO R\$ 83.087,50 (oitenta e três mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Vassouras, 19 de agosto de 2026.

LILIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:29430954

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2026

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS/RJ, inscrita no CNPJ: 11.216.262/0001-04, com sede na Praça Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, na cidade de Vassouras/RJ, neste ato representado pela Ordenadora de Despesas, Lilia Marques Simões Rodrigues, Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria nº 003 de 05 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Município em 05 de janeiro de 2026, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90005/2026, processo administrativo SEI VAS 020405/000315/2025, RESOLVE registrar os preços da Empresa BOAZ SAÚDE E SEGURANÇA LTDA, situadaà Rua Machado de Assis, n.º 1237, Bela Vista, Erechim, RS, CEP: 99.704-066, E-mail: boazsaudeeseguranca@gmail.com, Telefone: (54) 99965-8244e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.853.683/0001-14, representada neste ato por Juliana Tomazzoni, portador(a) da carteira de identidade nº xxxxxxxxxxxxSJS/II RS e CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxx, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 5.526, de 09 de novembro de 2023, Decreto Municipal 5.569, de 04 de janeiro de 2024 e demais decretos pertinentes, e em conformidade com as disposições a seguir::

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
74	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL : Confeccionado de acordo com as exigências ANVISA BPF(Boas Práticas de Fabricação)e ABNT NBR 16064-2012 Confeccionado em não tecido Laminado Respirável com uma face absorvente e a outra impermeável , 100% polietileno e 50 polipropileno, cor branca, gramatura de 50 g , Processo adesivado que permite a ventilação interior; Mangas longas, punho em lastex, lapela cobrindo toda extensão do zíper terminando no pescoço com dois botoes, capuz com contorno de lastex a toda volta , calça com fechamemnto em lastex na perna ; Atoxico , hipoalergenico ; resistente a tração, ao rasgo e permeável ao . De uso único - Pronto para Uso.	Unidade	2.300	R\$ 11,00	R\$ 25.300,00
Total do Participante:					R\$ 25.300,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO R\$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais).

Vassouras, 19 de agosto de 2026.

LILIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:EDDBF8B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2026

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS/RJ, inscrita no CNPJ: 11.216.262/0001-04, com sede na Praça Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, na cidade de Vassouras/RJ, neste ato representado pela Ordenadora de Despesas, Lilia Marques Simões Rodrigues, Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria nº 003 de 05 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Município em 05 de janeiro de 2026, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90005/2026, processo administrativo SEI VAS 020405/000315/2025, RESOLVE registrar os preços da Empresa CIRURGICA SR. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, situadaà Rua Santa Mariana, n.º 105, Jardim Santa Paula, Ibirapora, PR, CEP: 86.200-000, E-mail: licitacao@cirurgicasr.com.br / atas@cirurgicasr.com.br,telefone: (43) 99108-1492e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.531.612/0001-30, representada neste ato por Franciele Thomaz Guimarães Ribeiro, portador(a) da carteira de identidade nº xxxxxxxxxx SESP PR e CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxx, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 5.526, de 09 de novembro de 2023, Decreto Municipal 5.569, de 04 de janeiro de 2024 e demais decretos pertinentes, e em conformidade com as disposições a seguir::

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
13	ALGODÃO 250 GRAMAS: algodão, hidrófilo, alvejado, purificado, isento de impurezas, não estéril. Rolo com 250 gramas	Rolo	1.380	R\$ 8,03	R\$ 11.081,40
19	APARELHO DE PA OBESO: Confeccionado com fecho em velcro, composto por manômetro com escala de 0 a 300 mm hg, bolsa de ar, përa e tubos conectores de borracha sem emendas com valvula de metal , que permita tensão e esvaziamento de ar, braçadeira em tecido de nylon resistente e manguito em látex no tamanho obeso. Com estetoscópio	Unidade	69	R\$ 75,79	R\$ 5.229,51
48	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M: Tipo :Esparadrapo Impermeável Material dorso;	Rolo	1.783	R\$ 7,10	R\$ 12.659,30

	100% Algodão Tipo de adesivo: sintético, hipoalergênico largura da fita : Cerca de 100 Mm cor: com cor apresentação : Rolo com capa protetora , Esterilidade: Não estéril				
75	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL: Máscara cirúrgica, não tecido, 3 camadas, pregashorizontais, atóxica, com elástico p/ fixação, clip nasal embutido, hipoalérgica, descartável CAIXA COM 50 UNIDADES	Caixa	6.900	R\$ 4,25	R\$ 29.325,00
Total do Participante:					R\$ 58.295,21

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO R\$ **58.295,21** (cinquenta e oito mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos).

Vassouras, 19 de agosto de 2026.

LILIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:393F2EF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2026

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS/RJ**, inscrita no CNPJ: 11.216.262/0001-04, com sede na Praça Juiz Machado Junior, nº 19, Centro, na cidade de Vassouras/RJ, neste ato representado pela Ordenadora de Despesas, Lilia Marques Simões Rodrigues, Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria nº 003 de 05 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Município em 05 de janeiro de 2026, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90005/2026, processo administrativo SEI VAS 020405/000315/2025, RESOLVE registrar os preços da Empresa **DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situada à Rua Gomercindo Pagnussat, n.º 150, Barão de Cotegipe, RS, CEP: 99.740-000, E-mail: licitacao@deltashoprs.com.br, telefone: (54) 99677-0338e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.316.524/0001-14, representada neste ato por Cassiano Tiago Chies, portador(a) da carteira de identidade nº xxxxxxxxxxxx SJS RS e CPF sob o nº xxxxxxxxxxxx, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 5.526, de 09 de novembro de 2023, Decreto Municipal 5.569, de 04 de janeiro de 2024 e demais decretos pertinentes, e em conformidade com as disposições a seguir::

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
18	APARELHO DE P.A DIGITAL ADULTO: automático -oscilometrico - na cor branca - 4 pilhas alcalinas aaa1,5 v - aproximadamente 1 minuto de leitura - 120 memórias , analógico, aneróide, de braço, até 300 mmhg, braçadeira em nylon, fecho em velcro, adulto com estetoscópio.	Unidade	207	R\$ 101,43	R\$ 20.996,01
109	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO EMBUTIDO: Válvula Reguladora Cilindro Oxigênio com Fluxômetro Embutido; Válvula Reguladora para Cilindro de Oxigênio com Fluxômetro Embutido. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm²); Corpo em latão cromado; Conexões de entrada e saída em latão cromado; Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm²; Conexões de entrada e saída conforme normas ABNT. Garantia: Contra Defeito de Fabricação.	Unidade	100	R\$ 230,00	R\$ 23.000,00
Total do Participante:					R\$ 43.996,01

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO R\$ **43.996,01** (quarenta e três mil novecentos e noventa e seis reais e um centavos).

Vassouras, 19 de agosto de 2026.

LILIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:37B6A2AD

O PLANETA AGRADECE

AO PUBLICAR NO **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS**
O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E
DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.

PARA INFORMAÇÕES
21. 3138.1179
aemerj@aemerj.org.br



AEMERJ
Associação Estadual de Municípios - RJ